

<별표 3> <개정 2001.8.17, 2004.2.27, 2004.7.23., 2008.9.1., 2008.12.31. 전면 개정 2010.1.5, 2010.8.31., 2011.12.28., 2012.10.8., 2014.7.23., 2016.2.29., 2018.12.7., 2025.1.8.>

금융업종별·위반유형별 제재양정기준

I. 공통부문

I -1. 금융실명법 위반행위 <개정 2001.8.17, 2004.2.27, 2008.12.31, 2010.1.5, 2014.7.23, 2016.2.29.>

1. 관련자의 구분

금융실명법(이하 '법'이라 한다)을 위반한 임직원에 대하여 신분상의 조치를 함에 있어서 책임의 성질·정도 등에 따라 관련자를 다음 각 호와 같이 구분한다.

- ① 행위자 : 위반행위를 한 자, 위반행위를 지시 또는 공모한 자 및 위반행위에 적극 개입한 자
- ② 감독자 : 위반행위인 그 업무의 처리를 실질적으로 감독할 지위에 있는 자
- ③ 보조자 : 위반행위에 단순 가담하거나 지시를 추종한 자

2. 관련자에 대한 조치기준

① 법 제3조 위반행위(금융실명거래 위반)

거래금액(위반행위 당시의 거래금액. 다만 증권거래계좌의 경우에는 입금액을 말한다)의 다과, 고의·과실 여부에 따라 다음과 같이 제재한다.

책임정도*		행위자	보조자	감독자
유형①	5천만원 이하	견책	주의 이하	주의 이하
	3억원 이하	감봉 이상	감봉 이하	감봉 이하
	3억원 초과	정직 이상		
유형②		주의 이하	-	-

* 유형① : 차명거래, 고객 동의 없는 임의계좌 개설 등 금융실명거래의 기본 취지를 위반

유형② : 실지명의인의 의사에 부합하는 거래로서 단순절차 위반

(단순절차 위반행위 사항을 시정하는 등 정상참작의 사유가 있는 경우에는 해당 제재를 감경 또는 면제(현지조치 포함) 가능)

② 법 제4조 위반행위(금융거래의 비밀보장 의무 위반)

책임정도	행위자	보조자	감독자
고의	감봉3월 이상	견책 이하	견책 이하
과실	견책 이하	주의	주의

- ③ 법 제4조의2(금융거래정보 제공사실 통보의무) 및 법 제4조의3(금융거래정보 제공내용 기록·관리의무) 위반행위

책임정도	행위자	보조자	감독자
고의	견책 ~ 감봉1월	견책 이하	주의
과실	주의	주의	주의

3. 감사통할책임자 등 기타 감독자에 대한 조치

- 가. 영업점 감사통할책임자에 대하여는 금융질서문란, 사회적물의를 정도에 따라 견책 이상으로 제재할 수 있다.
- 나. 부·점장에 대하여는 감독자에 해당되지 않을 경우에도 금융질서문란, 사회적 물의의 정도에 따라 견책 이상으로 제재할 수 있다.
- 다. 임원과 감사에 대하여는 재임기간중 관할 부·점장이 행위자로서 위반한 경우가 2회 이상인 경우에 사안의 경중에 따라 감독책임을 부과할 수 있다.

4. 기관에 대한 조치

위반의 정도가 심하여 당해기관에 중대한 손실을 초래하거나 금융질서를 심히 문란시킨 경우에는 당해기관에 대하여 재발방지를 위한 필요한 조치를 할 수 있다.

5. 가중 및 감경

- 가. 법 제3조 위반행위 관련 계좌수가 5계좌 이상인 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 나. 제재를 받은 자가 다시 위반행위를 한 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 다. <삭 제, 2016.2.29.>
- 라. 단위부·점내에서 위반사실을 스스로 발견하여 필요한 조치를 취하고 감독원장에게 보고하는 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 마. 경미한 위반으로서 정상참작의 사유가 있는 경우에는 해당 제재를 감경 또는 면제할 수 있다.

I -2. 회계 부당처리(상호저축은행은 제외) <신설 2010.1.5., 개정 2010.8.31, 2012.10.8., 2016.2.29., 2020. 5. 13.>

1. 제재대상

- 「주식회사의외부감사에관한법률」에 의한 한국채택국제회계기준 등 회계처리기준 및 개별 금융관련법령에 의한 회계관련규정 등을 위반한 행위

2. 제재기준

- 회계 부당처리의 발생동기 및 규모를 기준으로 다음과 같이 조치

분 식 규 모 (규모비율)			
I (기준비율의 8배 이상)	II (4배 이상 8배 미만)	III (2배 이상 4배 미만)	IV (1배 이상 2배 미만)
해임권고	업무집행정지	문책경고	주의적경고

주 1) 규모비율 산정 등 제반사항은 「외부감사및회계등에관한규정시행세칙」의 '심사·감리결과 조치양정기준'을 준용

2) 신용협동조합법 적용대상 조합에 대해서는 동 조치양정기준 <표 1>의 규모산출표상 2.규모조정계수의 주석내용 적용을 배제하고, 규모금액이 700억원~300억원인 경우의 규모 조정계수는 "0.8", 300억원 미만인 경우에는 "0.6" 으로 한다.

- 회계 부당처리는 회사의 경영방침 등에 기인한 사항으로 보아 원칙적으로 대표이사를 주된 책임자로 제재한다. 다만, 담당 임직원에 주된 책임이 있음이 입증된 경우에는 이를 감안하여 제재할 수 있다.
- 상근감사(위원)에 대하여는 원칙적으로 감독책임(주된책임자보다 감경)을 부과한다.
 - 다만, 감사(위원)가 위법행위를 인지하고 이를 시정토록 하는 등 감사로서 적정한 조치를 취하였거나 위법행위를 사실상 인지할 수 없는 경우에는 이를 감안하여 제재할 수 있다.
- 회계 부당처리의 발생동기가 고의·중과실에 해당되거나 규모가 큰 경우(관련임원 문책경고 이상)에는 원칙적으로 기관에 대한 제재를 병과 한다.

3. 가중 및 감경

- 위법행위가 아래의 경우에 해당되는 경우에는 해당 제재를 가중 또는 감경할 수 있다.

가. 가중기준

- 위법행위를 통하여 BIS 비율, 영업용순자본비율 등이 크게 왜곡되어 우리원의 적기시정조치 대상 등에 영향을 미치게 되는 경우
- 위법행위가 관련법규의 위반을 은폐하기 위한 경우이거나 비자금 조성, 횡령, 배임, 기타

불법자금 세탁 등과 관련되어 있는 경우

- 위법행위가 2회계년도 이상에 걸쳐 지속적으로 이루어진 경우
- 위법행위가 특수관계인과의 비정상적 거래 등과 관련되어 있는 경우

나. 감정기준

- 불특정다수를 대상으로 유가증권을 모집·매출한 실적이 없는 비상장 금융회사이거나 회계 부당처리 규모가 미미하여 회계정보 이용자에게 미치는 영향이 비교적 적다고 인정되는 경우
- 한국채택국제회계기준 등에서 명확히 정하지 않은 사항에 대하여 세법 등 타 법령에 따라 처리한 경우(차액의 50% 이상을 위반금액에서 감액)
- 회계추정의 차이 등 판단에 따라 서로 다른 결과가 도출될 수 있는 경우(객관적인 자료나 사실에 의하여 계산된 것과 중요한 차이가 발생한 경우에는 제외)
- 우리원에 위법행위 사실을 스스로 신고하거나 기타의 방법으로 위법행위 사실을 공개한 경우
- 감사착수일 현재 과거의 위법행위로 인한 오류를 차기 재무제표에 반영하여 이미 시정한 경우
- 기타 대내외의 불가피한 사정에서 비롯되었다고 인정되는 경우
- 위법행위가 단순과실로 발생하여 경미하다고 인정되는 경우

I -3. 예금잔액증명서 등 부당발급 <신설 2010.1.5., 개정 2016.2.29.>

1. 제재대상

- 예금잔액증명서 등*을 부당 발급하는 행위

* 고객의 요청에 의하여 금융회사가 발행하는 예수금·위탁계좌 등의 잔액증명서

- 금융거래조회서*를 부당 발급하는 행위

* 은행조회서, 보험거래조회서 등 명칭에 불구하고 회계감사인이 회계감사목적으로 금융회사에 요청하는 금융거래내역 조회서를 의미

2. 제재기준

유 형 별	제재양정
예·대출금 잔액 등의 허위기재 또는 기재누락 (과다·과소기재 포함)	문책경고(감봉) 이상
담보설정 등의 예금인출제한 내용 기재누락	문책경고(감봉) 이하
조회서를 회계감사인에 직접 교부하거나 송부하지 않는 등 사무 부당 취급	주의적경고(견책) 이하

3. 가중 및 감경

- 고객 또는 제3자의 피해 또는 민원이 발생한 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 위반금액이 미미하거나, 고의·중과실이 아닌 단순과실에 대하여는 해당 제재를 감경하거나 면제할 수 있다.

I -4. IT관련 법규 위반행위 <신설 2011.12.28., 개정 2014.7.23., 2016.2.29., 2020. 5. 13., 2025. 1. 8. >

1. 제재대상

- 「전자금융거래법」, 「전자금융감독규정」 및 동 규정 시행세칙을 위반한 행위

가. IT사고 중 다음 유형에 해당하는 사고가 발생한 경우

- 유형 1 : (전산자료 또는 프로그램을 조작하여 발생한 중대한 사고: 「전자금융거래법」 제21조 위반) 금융회사 임직원이 고의로 전산자료 또는 프로그램을 조작하여 발생한 사고로 금융기관 또는 금융거래자에게 손실을 초래하는 등 사회적 물의를 일으키는 경우
- 유형 2 : (접근매체 위변조 등에 의한 금전사고: 「전자금융거래법」 제21조 위반) 접근매체의 위조, 변조 및 도용으로 발생한 사고, 계약체결 또는 거래지시의 전자적 전송이나 처리과정에서 발생한 금전적 사고(단, 금융회사의 부주의에 의하여 발생한 사고에 한함)
- 유형 3 : (전산시스템 재해복구 지연: 「전자금융거래법」 제21조 위반) 금융회사 핵심업무를 지원하는 전산시스템이 재해복구목표시간을 초과하여 중단된 경우
- 유형 4 : (해킹 등에 의한 고객정보 유출: 「전자금융감독규정」 제3장제4절 위반) 해킹 등으로 인하여 고객정보가 유출된 경우
- 유형 5 : (기타 사고: 「전자금융거래법」 제21조 위반) 유형 1~4의 위법성에 준하는 IT사고

나. IT사고가 발생하지 않은 경우

- 유형 6 : (「전자금융거래법」 제21조 위반) IT관련 법규 위반으로 사고발생 위험이 현저히 높은 경우

다. 기타

- 유형 7 : (「전자금융감독규정」 제13조제1항제11호 및 제4항 위반) 정보처리시스템 가동기록을 보존하지 않았거나 기록을 삭제·훼손·유실한 경우

2. 제재기준

구 분	사고금액 위반건수 초과(중단)시간	제재양정	
		임직원	기관
유형 1	-	해임 권고(면직)	기관경고 이상
유형 2	50억원 이상	직무정지(정직) 이상	기관경고 이상
	10억원 이상	문책경고(감봉)	기관주의
	1억원 이상	주의적경고(견책)	
유형 3	24시간 이상	직무정지(정직)이상	기관경고 이상
	5시간 이상	문책경고(감봉)	기관주의
	1시간 이상	주의적경고(견책)	
유형 4	1백만건 이상이고 전체고객수의 10% 이상	직무정지(정직) 이상	기관경고 이상
	10만건 이상	문책경고(감봉)	기관주의
	1만건 이상	주의적경고(견책)	
유형 5	유형 1~4에 준하여 판단		
유형 6	-	주의적경고(견책) 이상	기관주의 이상
유형 7	-	주의적경고(견책) 이상	기관주의 이상

- 주 1) 'IT사고'란 「전자금융감독규정」 제73조(정보기술부문 및 전자금융사고보고) 제1항 제1호 내지 제4호를 말함
- 2) '핵심업무'란 「전자금융감독규정」 제23조 제9항의 '핵심업무'를 의미함
- 3) 동일한 위반행위가 여러 제재유형에 해당하는 경우에는 중한 기준에 따라 제재 가능

3. 가중 및 감경

- IT사고발생사실 은닉 등 보고를 하지 않거나 부실 또는 허위보고할 경우 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 위반행위의 횟수, 기간 및 양태, 사고금액, 소비자피해의 규모, 회사규모, 사고예방 및 수습 노력 등을 감안하여 해당 제재를 가중하거나 감경할 수 있다.
- IT사고 등으로 금융회사의 건전경영 및 이용자의 권익을 심각하게 해치는 등 사회적 문제를 야기시킨 경우 경영진 등 감독자에 대하여는 행위자와 동일한 수준의 제재를 부과할 수 있다.
- 회사의 일부 전산시스템의 재해복구가 지연된 경우 그 전산시스템이 차지하는 비중, 이용자 불편 및 금전적 손실 등을 감안하여 해당 제재를 가중하거나 감경할 수 있다.
- 해킹 등으로 고객정보가 유출된 경우 유출정보의 유형, 유출규모, 유출기간 등을 감안하여 해당 제재를 가중하거나 감경할 수 있다.
- 전자금융거래 관련성 정도, 보존하지 않은 가동기록의 범위, 가동기록 삭제·훼손의 동기 등을 감안하여 해당 제재를 가중하거나 감경할 수 있다.

I -5. 개인신용정보 등의 부당이용 또는 유출행위 <신설 2014.7.23., 개정 2016.2.29., 2025.1.8.>

1. 제재대상

(1) 개인신용정보 등 부당이용

- 개인신용정보를 해당 신용정보주체가 신청한 상거래관계의 설정 및 유지 여부 등을 판단하기 위한 목적 외로 이용하는 행위 등[「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」(이하 "신용정보법"이라한다) 제33조, 제34조, 제42조제1항, 제42조제3항]
- 이용권한 없이 신용정보를 검색·복제하거나 그 밖의 방법으로 이용하는 행위(「신용정보법」 제50조제2항제5호)
- 신용카드업자의 신용정보를 업무 목적외로 사용하는 행위[「여신전문금융업법」(이하 "여전법"이라 한다) 제24조제10호]
- 채권추심자가 신용정보 등을 채권추심의 목적외로 이용하는 행위[「채권의 공정한 추심에 관한 법률」(이하 "공정추심법"이라 한다) 제10조]
- 전자금융거래와 관련한 업무를 수행함에 있어서 알게된 전자금융거래정보를 업무 목적외로 사용하는 행위 (「전자금융거래법」 제26조)

(2) 개인신용정보 등 부당제공·유출

- 신용정보주체의 동의 없이 개인신용정보를 타인에게 제공하는 행위 등(신용정보법 제32조제1항, 제34조, 제42조제4항)
- 업무상 알게된 타인의 신용정보 및 사생활 등 개인적 이익을 업무목적 외에 누설하거나 누설된 정보를 다시 타인에게 제공하는 행위(신용정보법 제42조 제1항, 제3항)
- 신용정보주체의 동의 없이 제3자에 개인신용정보에 대한 조회권한을 부여하여 제3자가 개인신용정보를 실제 조회·이용하게 된 경우(신용정보법 제32조 제1항)
- 신용정보주체의 동의 없이 신용정보조회회사 또는 신용정보집중기관으로부터 개인신용정보를 제공받는 행위(신용정보법 제32조제2항)
- 신용카드업자의 신용정보 등을 외부로 유출하는 행위(여전법 제24조제10호)
- 채권추심자가 신용정보 등을 누설하는 행위(공정추심법 제10조)
- 권한을 넘어 데이터를 유출하거나 전자금융거래업무 수행시 이용자의 동의 없이 전자금융거래정보를 타인에게 제공·누설하는 행위(「전자금융거래법」 제21조의4제1호, 제26조)

(3) 개인신용정보 등 보호대책 소홀로 인한 개인신용정보 등의 부당이용·유출

- 신용정보전산시스템에 대한 기술적·물리적·관리적 보안대책을 소홀히 하여 제3자의 불법적인 접근, 입력된 정보의 변경·훼손 및 파괴, 그밖의 위험을 초래한 경우(신용정보법 제19조제1항)
- 전자금융거래의 안전성 확보의무를 소홀히 하는 행위(「전자금융거래법」 제21조)
- 제3자에 개인신용정보에 대한 조회권한을 부여하였으나 실제 조회·이용 등 사실이 확인되지 않은 경우(신용정보법 제32조 제1항)

2. 제재기준

(1) 개인신용정보 등의 부당이용 또는 유출[제재대상(1),(2)]

제재양정	부당이용	업무목적외 유출 ¹⁾	업무목적 유출 ²⁾
업무정지(정직) 이상	500건 이상	50건 이상	50,000건 이상
문책경고(감봉)	50건 이상	5건 이상	5,000건 이상
주의적경고(견책)	5건 이상	1건 이상	50건 이상
주의	1건 이상	-	1건 이상

(위반건수) 부당이용 : 정보주체수×부당이용일수/ 유출:정보주체수×유출횟수

주 1) '업무목적외 유출'이란 임직원이 회사의 업무와 무관하게 자신 또는 제3자의 이익을 위해 개인신용정보를 유출한 경우를 말함

2) '업무목적 유출'이란 개인신용정보의 위탁업체 제공 등 회사의 업무와 관련하여 신용정보 주체의 동의 없이 개인신용정보를 제공한 경우를 말함

(2) 개인신용정보 등 보호대책 수립·운영 등 소홀[제재대상(3)]

- 위반유형(부당이용, 유출), 위반경로(내부직원, 외부침입), 위반건수 및 개인신용정보 등의 보호대책의 소홀 정도 등을 종합적으로 감안하여 기관 및 임직원을 제재한다.
- 신용정보관리보호인, 정보보호최고책임자 등이 CEO 등 임원에게 정보보호관련 조치필요사항을 보고하였음에도 적절한 조치를 취하지 않은 경우에는 소관임원에게 주된 책임을 부과한다.

원인 결과*	정보보호 소홀정도가 중대		정보보호 소홀정도가 경미	
	기관	임직원	기관	임직원
중 대	업무정지	직무정지 (정직) 이상	기관경고	문책경고 (감봉)
보 통	기관경고	문책경고 (감봉)	기관주의	주의적경고 (견책)
경 미	기관주의	주의적경고 (견책)	-	-

* 위반경로·유형별 위반건수, 신용정보 등의 유형(신용정보, 식별정보), 사회적 물의 야기, 고객 피해 정도 등

3. 외주업체의 개인신용정보 등 부당이용 및 유출

- 금융기관이 개인신용정보 등의 관련 업무를 외부에 위탁한 경우 수탁회사 또는 그 임직원이 수탁받은 업무와 관련하여 고객정보 관련 법규를 위반하면 위탁 금융기관의 소속 직원의 행위로 간주하여 위탁 금융기관 및 그 임직원에게 대하여 감독책임 및 정보보호대책 소홀책임을 부과한다. 다만, 위탁 금융기관 및 그 임직원이 선량한 관리자의 주의의무를 게을리 하지 않을 경우에는 감면할 수 있다.

4. 가중 및 감경

- 개인신용정보 등의 부당이용 또는 유출 등으로 인하여 사회적 물의를 야기하여 신용정보 등의 보호에 대한 신뢰가 훼손된 경우에는 제재를 가중할 수 있다.
- 경영방침 또는 영업정책에 따라 위반행위가 발생하거나 다수 점포에서 위반행위가 발생한 경우에는 제재를 가중할 수 있다.
- 유출의 경우 대가를 받고 개인신용정보 등을 제공하거나 개인신용정보 등이 부당하게 이용된 사실이 확인되는 경우에는 제재를 가중할 수 있다.
- 내부감사 등 업무상 필요에 따라 정보를 부당이용하였거나 가족, 친인척의 정보를 단순 조회한 경우로서 해당 개인의 피해와 민원이 발생하지 않은 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 신용정보전산시스템, 정보처리시스템 등에 대한 기술적·물리적·관리적 보안대책 등 개인신용정보 등의 보호를 위한 상당한 주의와 감독을 다한 경우에는 제재를 감경할 수 있다.
- 기타 위반행위를 감독기관이 인지하기 전에 자체 적발하여 신고하는 경우에는 제재를 감경할 수 있다.

I -6. 퇴직연금사업자의 특별이익 제공 또는 약속 <신설 2018.12.7.>

1. 제재대상

- 퇴직연금사업자가 가입자 또는 사용자에게 경제적 가치가 있는 과도한 부가적 서비스를 제공하거나 가입자 또는 사용자가 부담하여야 할 경비를 퇴직연금사업자가 부담하는 등 특별한 이익을 제공하거나 제공할 것을 약속하는 행위(「근로자퇴직급여보장법」 제33조 제4항 제2호)

2. 제제기준

[임직원 제제]

위법·부당 금액	제제양정	
	사용자 · 근로자대표에 대한 제정	가입자에 대한 제정
5억원 이상	해임권고(면직)	해임권고(면직)
1억원 이상	해임권고(면직)	직무정지(정직)
5,000만원 이상	직무정지(정직)	문책경고(감봉)
1,000만원 이상	문책경고(감봉)	주의적경고(견책)
100만원 이상	주의적경고(견책)	주의
100만원 미만	주의	주의

주) 위법·부당 금액은 사용자 또는 가입자에게 지급한 특별이익 제공금액으로 함 (동일 또는 다수의 사용자 · 가입자에게 일정기간 동안 특별이익을 제공한 경우에는 각각의 금액을 합한 금액을 특별이익 제공금액으로 함)

3. 기타 제제양정 결정시 고려사항

- 위법행위가 대표이사 또는 회사 차원의 경영방침이나 지시·묵인 또는 현저한 관리 위반 등에 기인하는 것으로 인정되는 경우에는 기관제재를 병과할 수 있다.
- 특별이익이 실제로 제공되지 아니한 단순 약속행위이거나, 특별이익 건당 제공금액이 소액인 경우 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 위법행위가 대표이사 등의 경영방침이나 지시에 기인한 경우 소극적으로 가담한 자에 대해서는 해당 제재를 감경 또는 면제할 수 있다.

II. 은행부문

II-1. 구속행위 금지위반 <신설 2010.1.5., 개정 2014.7.23., 2016.2.29.>

1. 제재대상

- 여신거래와 관련하여 ①차주 또는 차주의 관계인의 의사에 반하여 은행상품의 가입 또는 매입을 강요하는 행위, ② 차주의 의사에 반하여 은행상품의 해약 또는 인출을 제한하는 행위, ③ 신용 등급이 낮은 개인, 중소기업, 중소기업의 대표자 및 임원에게 여신금액의 100분의 1을 초과하는 예금·적금, 상호부금, 금융투자업규정 제4-82조제1항 각호에 어느 하나에 해당하는 금전신탁 및 근로자퇴직급여보장법시행령 제25조 제1항 각호의 운용방법으로만 운용하는 금전신탁 및 유가증권을 여신실행일 전후 1월 이내에 판매하는 행위, ④ 신용 등급이 낮은 개인, 중소기업, 중소기업의 대표자 및 임원에게 ③에 해당하지 않는 금전신탁, 공제(소기업·소상공인 공제 제외), 보험 및 집합투자증권을 여신실행일 전후 1월 이내에 판매하는 행위 ⑤ 여신거래와 관련하여 제3자 명의를 이용하거나 여신거래 영업소 이외의 다른 영업소 또는 다른 금융회사를 이용하여 이루어지는 거래로서 실질적으로 차주의 자금 사용을 제한하는 행위, 은행이 상환 우선주를 배정받은 거래와 관련하여 상환우선주 발행회사(발행회사가 중소기업인 경우 발행회사의 대표자, 임원, 직원 및 그 가족 포함)의 의사에 반하여 은행취급상품의 가입 또는 매입을 강요하는 행위(「은행법」 제52조의2제1항제1호, 「은행법 시행령」 제24조의4제1항, 「은행업 감독규정」 제88조 및 동 시행세칙 제67조)

2. 제재기준

[임직원 제재]

수취비율	제재양정	
	보험·공제·펀드·원금 비보장 금전신탁 (제재대상④)	기타 은행상품 (제재대상①②③⑤)
월5% 이상	감봉 이상	감봉 이상
월3% 이상		견책
월2% 이상	견책	
월1% 초과		주의
월1% 이하		

* 1.제재대상①②⑤의 경우에 적용한다.

주) 수취비율=월수입금액*/대출금

* 일시에 수취하는 은행상품의 경우 수취금액을 12개월로 나눈 금액

[기관 제재]

수취건수 내지 위반점포비율	제재양정
50건 이상이고 10% 이상	기관경고 이상
30건 이상	기관주의

- 위반행위에 대해 영업행위 감독 미흡 등 내부통제 책임이 있는 경우 사안의 경중에 따라 임원에 대해서도 제재하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 위반행위가 단순착오에 기인하거나 경미한 과실에 의한 경우에는 제재를 감면할 수 있다.

3. 가중 및 감경

- 수취비율이 현저히 높거나 수취 금액이 과다한 경우, 위반행위 건수가 다수인 경우에는 제재양정을 가중할 수 있다.
- 수취비율 또는 금액등을 감안하여 위반정도가 경미한 경우에는 제재양정을 감경하거나 면제할 수 있다.
- 위반행위가 은행의 구속행위 방지 관련 전산시스템을 통해 확인하는 과정에서 전산시스템의 오류 등에 의하여 발생한 경우에는 임직원 제재를 감경하거나 면제할 수 있다.

4. <삭제 2014.7.23.>

II-2. 법규상 업무규제한도 초과 <신설 2010.1.5., 개정 2025.1.8.>

1. 제재대상

- 편중여신관리한도, 유가증권투자한도 등 업무규제한도를 초과한 업무취급(「은행법」 제35조, 제38조)

2. 제재기준

- 금융기관이 동일인 신용공여한도 등 법규상의 업무규제한도를 초과하여 부당하게 업무를 취급한 경우 기관경고 등 조치
- 사안에 따라 관련 임직원에게 대하여 문책조치

유 형 별		기준금액	제재양정
편중여신관리 한도초과	동일차주 신용공여 한도 초과	자기자본의 25% 초과	기관경고 ~ 주의
	동일인 신용공여 한도초과	자기자본의 20% 초과	
	거액신용공여 총액한도 초과	자기자본의 500% 초과	
유가증권투자한도 초과		자기자본의 100% 초과	
업무용부동산 소유한도초과		자기자본의 60% 초과	

II-3. 농·수협, 산림조합의 법상 업무규제한도 위반 <신설 2010.1.5., 개정 2016.2.29.>

1. 제재대상

- 농·수협, 산림조합의 예탁금상환준비금 요적립액, 여유자금 부당운용(유가증권 부당매입) 등 법규위반 행위

2. 제재기준

유 형 별	세부 운영기준	제재양정
예탁금 상환준비금 요적립액	전월말 예적금의 10% 미달	문책경고(감봉) 이하
유가증권 부당매입*	부당매입액이 총자산의 10% 이하	주의적경고(견책) 이하
	부당매입액이 총자산의 10% 초과~30% 이하	문책경고(감봉) ~ 직무정지(정직)
	부당매입액이 총자산의 30% 초과	해임권고(면직)

* 여유자금 운용대상이 아닌 유가증권에 운용한 경우

3. 가중 및 감경

- 유가증권 부당매입 또는 투자한도 초과로 인한 손실발생시 손실의 정도를 감안하여 해당 제재를 가중 할 수 있다.
- 예탁금 상환준비금 요적립액이 일시적으로 전월말 예적금의 10% 미달인 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.

Ⅲ. 금융투자부문

Ⅲ-1. 특수관계인 등과의 거래제한 위반 <신설 2010.1.5., 개정 2016.2.29.>

1. 제재대상

- 계열회사가 발행한 주식, 채권 및 약속어음을 자기자본의 100분의 8을 초과하여 소유하는 행위 및 이를 회피할 목적의 교차거래, 연계거래 행위 등 (자본시장법 제34조제1항, 동법 시행령 제37조제4항)
- 대주주나 특수관계인과 거래시 다른 상대방과 거래시와 비교하여 불리한 조건으로 거래하는 행위 (자본시장법 제34조제1항, 동법 시행령 제37조제4항)
- 대주주(그의 특수관계인 포함)에 대하여 신용공여(재산의 대여, 채무이행의 보증, 자금지원적 성격의 증권매입 등)를 하는 행위 (자본시장법 제34조제2항)

2. 제재기준

조치기준	제재양정
위반행위로 인하여 영업용순자본 비율이 150% 미만인 되는 경우	기관 : 기관경고 이상 임직원 : 문책경고(감봉) 이상
기 타	기관 : 기관주의 이상 임직원 : 주의적경고(견책) 이상

주) 특수관계인 채권 등은 영업용순자본의 차감항목임

3. 가중 및 감경

- 특수관계인 등과의 거래로 회사에 손실을 초래한 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 전번 검사와 이번 검사에서 계속적으로 지적되는 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 회사 규모에 비하여 거래금액이 미미한 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.

Ⅲ-2. 임·직원의 금융투자상품 위법매매거래 <신설 2010.1.5., 개정 2010.8.31., 2016.2.29., 2020.5.13. 2025.1.8.>

1. 제재대상

- 금융투자업자 등의 임직원이 자기의 계산으로 금융투자상품을 매매하는 경우 자기의 명의로 매매하지 않는 행위 등 소정의 방법에 따르지 않는 행위 (자본시장법 제63조, 제289조, 제304조, 제328조, 제367조, 제383조)

2. 제재기준

- 위법매매기간중 최대 투자원금을 기준으로 다음과 같이 제재조치

침해결과 ²⁾	제재양정		
	유형1	유형2	유형3
중대	해임요구 (면직)	직무정지 이상 (정직 이상)	문책경고 이상 (감봉)
보통	직무정지 (정직)	문책경고 (감봉)	주의적경고 (견책)
경미		주의적경고 (견책)	주의

주1) (유형1) 실제적 위법 의도가 인정되는 경우

(예시: 선행매매·직무정보 이용 등 불건전 매매행위)

(유형2) 절차적 위법 의도가 인정되는 경우

(예시: 규제회피를 위해 타인명의 계좌를 이용하거나 2개 이상 다수계좌 이용, 투자중개업자 임직원의 경우 정당한 사유 없이 소속회사가 아닌 타회사 계좌를 이용하는 경우, 매매일수 100일 이상 빈번한 매매행위 등)

(유형3) 경미한 절차위반의 경우

(예시: 계좌개설 미신고, 매매명세 통지누락 등)

주2) (중대) 공정한 자본시장 거래질서를 훼손한 경우 또는 당해 또는 동일 위반행위가 언론에 공표되어 당해 금융기관이나 금융업계의 공신력을 실추시키는 등 사회·경제적 물의를 야기한 경우 등 중대한 법익침해가 있다고 인정되는 경우 (예시: 최대투자원금* 5억 이상 등 통상의 투자규모를 크게 상회한 경우, 실제적 위반행위를 직접 원인으로 부당이득을 취득한 경우 등)

(보통) 중대·경미에 해당하지 않는 경우

(경미) 통상의 투자규모 범위내(예시: 최대투자원금 1억 미만)에 해당하는 등 법익침해가 경미한 경우

* 최대투자원금 : 위법거래와 관련된 투자원금을 일자별로 산정한 후 일자별 투자원금 중 가장 큰 값을 말함

3. 감면기준

○ <삭 제>

○ <삭 제>

- 타인명의 계좌를 이용하여 거래를 하고 금융실명제를 위반한 경우에는 "「금융 실명법」 위반에 대한 제재양정기준"을 감안하여 조치할 수 있다.

- 전번 검사와 이번 검사에서 계속적으로 지적되는 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.

- 계좌개설 신고 또는 매매명세 통지 등으로 소속 금융투자업자에게 거래 사실을 알린 경우 감경할 수 있다.

- 공모주 청약에 따른 계좌신고 후 해당 계좌에서 공모주를 매도한 경우 감경할 수 있다.
- 월별 매매금액이 5천만원 미만(분기별 1억 5천만원 미만)이거나 월별 매매일수 3일 미만(분기별 9일 미만) 등 경미한 위반으로서 정상참작의 사유가 있는 경우 감경할 수 있다.
주) 투자권유자문인력·조사분석인력·투자운용인력의 경우 월별로, 그 밖의 임·직원의 경우 분기별로 산정한 매매금액을 기준으로 한다.
- 감독기관 및 소속 금융기관이 인지하기 전에 위반행위를 자진신고한 자에 대하여는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 위반결과가 경미한 경우로서 기타 정상참작의 사유가 있는 경우에는 해당 제재를 감경 또는 면제할 수 있다.

III-3. 금융투자상품의 임의매매거래 <신설 2010.1.5., 개정 2016.2.29.>

1. 제재대상

- 투자매매업자 또는 투자중개업자가 투자자나 그 대리인으로부터 금융투자상품의 매매주문을 받지 아니하고 투자자로부터 위탁받은 재산으로 금융투자상품의 매매를 하는 행위 (자본시장법 제70조)

2. 제재기준

임의매매거래금액	제재양정
10억원 이상	해임권고(면직)
10억원 미만	직무정지(정직)

주) 임의매매거래금액은 현물·옵션거래의 경우 임의매매거래 누계액, 선물거래의 경우 임의매매거래 누계액의 10분의 1을 기준으로 함*

* 선물거래의 경우 현물거래에 비하여 ①레버리지효과(위탁증거금이 15%이므로 증거금의 6.7배에 상당하는 매매주문 가능)가 크고, ②매매회전율이 높다는 특수성을 감안하여 매매거래금액 기준을 현물거래보다 10배 상향조정

3. 가중 및 감경

- 전번 검사와 이번 검사에서 계속적으로 지적되는 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 거래금액 및 매매일수가 상당히 경미한 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.

Ⅲ-4. 금융투자상품의 일임운용 제한 위반 <신설 2010.1.5., 개정 2010.8.31., 2016.2.29.>

1. 제재대상

- 투자매매업자 또는 투자중개업자가 투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 행위

다만, 투자일임업으로서 행하는 경우와 자본시장법 제7조제4항에 따라 투자일임업의 적용이 배제되는 경우는 제외 (자본시장법 제71조제6호)

2. 제재기준

- 일임운용 제한 위반금액(누계액)을 기준으로 다음과 같이 조치

일임운용 제한 위반금액	제재양정
100억원 이상	직무정지(정직) 이상
10억원 이상	문책경고(감봉)
10억원 미만	주의적경고(견책) 이하

주) 일임운용 제한 위반금액은 현물·옵션거래의 경우 일임운용 제한 위반 누계액, 선물거래의 경우 일임운용 제한 위반 누계액의 10분의 1을 기준으로 함

3. 가중 및 감경

- 분쟁조정 등의 과정에서 과당매매로 인정되거나 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 일임매매를 이용한 경우 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 수량, 가격, 시기 등 투자판단의 일부만을 일임받은 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 전번 검사와 이번 검사에서 계속적으로 지적되는 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 투자자가 사후적으로 매매거래 행위를 동의 또는 승인한 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.

Ⅲ-4-1. 주문기록 유지의무 위반 <신설 2014.7.23., 개정 2016.2.29.>

1. 제재대상

- 금융투자업자가 주문기록, 매매명세 등 투자자의 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래 관련 자료를 10년 동안 기록·유지하지 아니하는 행위(자본시장법 제60조제1항)

2. 제재기준

- 거래금액 또는 주문건수 기준 중 중한 기준으로 제재. 단, 문책경고(감봉) 이상 제재는 거래금액과 주문건수가 주의적경고(전책) 기준을 모두 충족하는 경우에 한함

거래금액	주문건수	제재양정
100억원 이상	500건 이상	문책경고(감봉) 이상
100억원 미만	500건 미만	주의적경고(전책) 이하

주 1) 선물거래의 경우 거래금액 누계액의 10분의 1을 기준으로 함

2) 주문건수에는 체결·미체결건수를 모두 포함하고, 취소, 정정주문은 주문건수에서 제외

3. 가중 및 감경

- 고의로 주문기록 등을 파기한 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 임의매매, 일임매매가 이루어진 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 사후(예: 주문당일)에 고객의 주문의사가 명확하게 확인된 경우 등에는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 거래 내역에 대한 추후 확인기록(확인콜 등)이 있는 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 천재지변 등 불가피한 사정에서 비롯되었다고 인정되는 경우에는 해당 제재를 감경하거나 면제할 수 있다.

Ⅲ-5. 투자성 상품 불완전판매 행위 <신설 2010.1.5., 개정 2014.7.23., 2016.2.29., 2025.1.8.>

1. 제제대상

- ① (유형 1) 적합성 원칙 위반 (「금융소비자 보호에 관한 법률」(이하 "금융소비자보호법"이라 한다) 제17조)
 - 금융소비자가 일반금융소비자인지 전문금융소비자인지 여부를 확인하지 아니하는 행위(유형 1-1)
 - 일반금융소비자에 대하여 금융상품 취득 또는 처분 목적, 재산상황, 취득 또는 처분 경험 등의 정보를 파악하지 아니하거나, 일반금융소비자로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받지 아니하거나, 확인을 받고 이를 유지·관리하지 않거나, 확인받은 내용을 일반금융소비자에게 지체 없이 제공하지 아니하는 행위(유형 1-2)
 - 일반금융소비자에게 적합하지 아니하다고 인정되는 계약 체결을 권유하는 행위(유형 1-3)
- ② (유형 2) 적정성 원칙 위반 (금융소비자보호법 제18조)
 - 파생상품 등 금융소비자보호법 제18조제1항에 따라 적정성원칙이 적용되는 투자성 상품을 일반금융소비자에게 계약 체결을 권유하지 아니하고 금융상품 판매 계약을 체결하려는 경우로서 일반금융소비자의 정보를 파악하지 아니하는 행위(유형 2-1)
 - 적정성 원칙이 적용되는 금융상품이 일반금융소비자에게 적정하지 아니하다고 판단하는 경우 그 사실을 일반금융소비자에게 알리지 아니하거나 그 일반금융소비자로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받지 아니하는 행위(유형 2-2)
- ③ (유형 3) 설명의무 위반 (금융소비자보호법 제19조)
 - 일반금융소비자에게 계약체결을 권유(금융상품자문업자가 자문에 응하는 것을 포함한다)하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우에 투자성 상품의 내용, 투자에 따른 위험, 위험등급(위험등급의 경우 금융소비자보호법 제19조 제1항 제1호 나목 3)에서 정하는 투자성상품에 한한다), 수수료 등 투자성 상품에 대한 중요한 사항을 일반금융소비자가 이해할 수 있도록 설명하지 아니하는 행위(유형 3-1)
 - 일반금융소비자에게 계약체결을 권유(금융상품자문업자가 자문에 응하는 것을 포함한다)하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우에 설명에 필요한 설명서를 일반금융소비자에게 제공하지 아니하거나 설명한 내용을 일반금융소비자가 이해하였음을 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인받지 아니하는 행위(유형 3-2)
 - 일반금융소비자에게 계약체결을 권유(금융상품자문업자가 자문에 응하는 것을 포함한다)하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우에 일반금융소비자의 합리적인 판단 또는 금융상품의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 중요한 사항을 거짓 또는 왜곡하여 설명하거나 누락하고 설명하는 행위(유형 3-3)
- ④ (유형 4) 부당권유의 금지 위반(금융소비자보호법 제21조, 동법 시행령 제16조, 금융소비자보호에 관한

감독규정 제15조)

- 금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우에 불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위(유형 4-1)
 - 금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우에 투자성 상품의 내용을 사실과 다르게 알리는 행위(유형 4-2)
 - 금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우에 투자성 상품의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 미리 알고 있으면서 금융소비자에게 알리지 아니하는 행위(유형 4-3)
 - 금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우에 투자성 상품 내용의 일부에 대하여 비교대상 및 기준을 밝히지 아니하거나 객관적 근거 없이 다른 투자성 상품과 비교하여 해당 투자성 상품이 우수하거나 유리하다고 알리는 행위(유형 4-4)
 - 금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우에 금융소비자로부터 계약의 체결권유를 해줄 것을 요청받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위(유형 4-5)
 - 계약의 체결권유를 받은 금융소비자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시하였는데도 계약의 체결권유를 계속하는 행위(유형 4-6)
 - 금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우에 내부통제기준에 따른 직무수행 교육을 받지 않은 자로 하여금 계약체결 권유와 관련된 업무를 하게 하는 행위(유형 4-7)
 - 적합성 원칙에 의하여 일반금융소비자로부터 파악한 일반금융소비자의 정보를 조작하여 권유하는 행위(유형 4-8)
 - 투자성 상품에 관한 계약의 체결을 권유하면서 일반금융소비자가 요청하지 않은 다른 대출성 상품을 안내하거나 관련 정보를 제공하는 행위(유형 4-9)
 - 그 밖에 금융소비자보호법 시행령 제16조제3항제4호 및 「금융소비자 보호에 관한 감독규정」 제15조제5항에서 금융위가 정하여 고시하는 행위. 다만, 투자성 상품과 관련이 없는 경우를 제외한다(유형 4-10)
- ⑤ (유형 5) 무자격자에 의한 투자권유 (자본시장법 제51조, 제71조제5호)
- 등록된 투자권유대행인 또는 투자권유자문인력이 아닌 자에게 투자권유를 하게 하는 행위

2. 제재기준

- 불완전하게 판매된 금액 또는 건수 기준 중 중한 기준으로 제재
- 기관제재시 투자권유대행인의 판매분을 포함 (투자권유대행인은 등록취소 또는 업무정지 조치 가능)

구분	판매금액· 건수	제재양정 (유형 1, 2, 3, 4, 5)
임직원	300억원 또는 1,500건 이상	직무정지 6개월 (정직 6개월)
	100억원 또는 500건 이상	직무정지 3개월 (정직 3개월)
	50억원 또는 250건 이상	직무정지 1개월 (정직 1개월)
	10억원 또는 50건 이상	문책경고 (감봉 3개월)
	10억원 또는 50건 미만	주의적경고 (견책) 이하
기관	3,000억원 또는 15,000건 이상	업무정지 6개월
	1,000억원 또는 5,000건 이상	업무정지 3개월
	500억원 또는 2,500건 이상	업무정지 1개월
	100억원 또는 500건 이상	기관경고
	50억원 또는 250건 이상	기관주의

주) 적립식으로 매매하는 집합투자증권인 경우 판매금액은 총 납입금액을 기준으로 함

3. 가중 및 감경

- 유형 1~5의 위반행위와 관련되는 금융소비자 수, 손실규모, 투자성 상품 규모, 위반기간, 금융 상품판매업자 규모 등을 감안하여 가중하거나 감경할 수 있다.
- 위법 판매행위가 경영방침·판매지시, 기관차원의 부당한 광고 및 자료 등에 기인한 경우, 기관 및 관련 행위자(광고문안 작성자 등) 등에 대해 조치하고 판매임직원에 대해서는 감경 또는 면제할 수 있다.
- 투자자의 투자판단에 미친 영향, 위법행위의 정도와 동기 등을 감안하여 가중 또는 감경할 수 있다.
- 투자매매(중개)업자가 불완전판매행위 방지를 위해 자체감사 및 교육, 내부통제시스템을 갖추어 시행하는 등 상당한 주의 및 감독을 한 것으로 인정되는 경우 기관에 대하여 감경할 수 있다.
- 기관에 대하여는 제재유형별 건수 및 금액을 합산하여 제재할 수 있다.
- 서로 관련 없는 다른 판매행위가 여러 제재유형에 해당되어 경합되는 경우에는 그 중 중한 기준에 해당하는 조치보다 가중할 수 있다.
- 동일한 판매행위가 여러 제재유형에 해당하는 경우에는 중한 기준에 따라 제재할 수 있다.
- 유형 3-2의 설명서를 일반투자자에게 제공하지 않는 행위와 관련하여 설명서를 제공하지 아니하였더라도 설명서의 주요내용을 충분하고 정확하게 설명한 경우에는 감경할 수 있다.
- 단순착오에 의한 경우에는 제재를 감경하거나 면제할 수 있다.
- 조직적·반복적인 불완전 판매행위 또는 고난도금융투자상품(자본시장법 시행령 제2조제7호), 고난도투자일임계약(자본시장법 시행령 제2조제8호), 고난도금전신탁계약(자본시장법 시행령 제2조제9호)의 불완전판매 행위에 대해서는 가중할 수 있다.
- 금융소비자 손실 발생이 없는 경우 해당 제재를 감경할 수 있다.

Ⅲ-6. 이해관계인에 대한 단기대출 등 금지 위반 <신설 2010.1.5., 개정 2016.2.29.>

1. 제재대상

- 각 집합투자기구 자산총액의 100분의 10을 초과하여 이해관계인(대주주나 계열회사는 100분의 10 이내에서도 단기대출 등 금지)에게 다음의 하나에 해당하는 방법으로 운용하는 행위 (자본시장법 제84조제1항, 동법 시행령 제85조제3호)

- ㉠ 법 제83조 제4항에 따른 단기대출
- ㉡ 환매조건부매수

2. 제재기준

- 각 집합투자재산의 위반비율과 위반일수를 기준으로 제재
- 기관에 대하여는 전체 집합투자재산의 위반비율과 위반일수를 기준

구분	위반비율(위반일수)		제재양정
	각 집합투자 재산	전체 집합투자 재산	
임직원	10%p 초과 (10일 초과)		직무정지(정직) 이상
	1%p 초과 (5일 초과)		문책경고(감봉)
	기타		주의적경고(견책) 이하
기관		1%p 초과 (5일 초과)	기관경고 이상

주 1) 각 집합투자재산 위반비율 = 각 집합투자재산의 일별(위반단기대출 등 금액 / 집합투자 재산)×100

2) 전체 집합투자재산 위반비율 = 전체 집합투자재산의 일별(위반단기대출 등 금액합계 / 전체집합투자재산)×100

· 전체 집합투자재산은 위반기간의 일평균 기준(각 위반일의 잔고평균)

예) A집합투자재산의 일별 위반비율 11%p가 5일간 지속되고(견책 해당) 위반비율 2%p가 10일 지속되면(감봉 해당), 감봉으로 조치(위반비율과 위반일수 동시충족)

3. 가중 및 감경

- 개별 펀드 및 회사전체 펀드 규모, 거래조건(펀드에 유·불리 여부), 위반동기 등을 고려하여 해당 제재를 가중하거나 감경할 수 있다.
- 단순착오에 의한 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 위반상태를 즉시 시정한 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.

III-7. 자전거래 제한 위반 <신설 2010.1.5., 개정 2010.8.31., 2016.2.29.>

1. 제재대상

① 거래대상 제한 위반

- 허용된 자전거래 이외의 거래행위(자본시장법 제85조, 동법 시행령 제87조제1항제3호)
- 허용된 자전거래이나, 대상자산이 부도채권 등이거나 투자자의 이익, 집합투자계약 및 투자 설명서의 투자목적 등에 부합하지 않는 거래행위 및 사모·공모 집합투자기구간의 거래제한 위반행위(자본시장법 제85조, 동법 시행령 제87조제1항제3호, 「금융투자업규정」 제4-59조제1항, 제4항)

② 거래가격 제한 위반

- 자전거래시 정해진 기준으로 가격을 적용하지 아니한 경우(자본시장법 제238조, 동법 시행령 제260조, 「금융투자업규정」 제4-59조제3항)

2. 제재기준

- 지적사항이 거래대상 제한규정과 거래가격제한 규정을 동시에 위반한 경우에는 양 조치기준 중 중한 기준에 따라 조치

① 거래대상 제한 위반

- 위반비율 및 위반금액 기준 중 중한 기준으로 제재

위반비율	위반금액	제 재 양 정	
		임직원	기 관
5% 초과	500억원 초과	직무정지(정직) 이상	기관경고 이상
1% 초과	200억원 초과	문책경고(감봉)	-
1% 이하	200억원 이하	주의적경고(견책) 이하	-

- 주 1) 위반비율=(위반거래금액합계/전체 집합투자재산)×100
전체 집합투자재산은 위반기간의 일평균 기준(각 위반일의 잔고평균)
- 2) 위반금액 = 위반거래금액 합계

② 거래가격 제한 위반

- 당해 집합투자재산(손실발생 집합투자재산 기준)의 기준가격에 미친 영향 및 손실발생 금액 기준 중 중한기준에 따라 제재

구분	위 반 비 율		손실금액	제재양정
	각 집합 투자재산	전체 집합 투자재산		
임직원	0.5% 초과 0.5% 이하		5억원 초과 5억원 이하	직무정지(정직) 이상 문책경고(감봉)
기 관		1% 초과	10억원 초과	기관경고 이상

주: 1) 각 집합투자재산 위반비율 =

$$\frac{(\text{정상거래시 기준가격} - \text{가격제한위반거래시 기준가격})}{\text{정상거래시 기준가격}} \times 100$$

2) 전체 집합투자재산 위반비율=각 집합투자재산 위반비율의 합계

3) 동일 임직원이 다수의 집합투자재산서 위반행위를 한 경우에는 각 집합 투자재산 위반 비율을 합산하여 위반비율 산정

4) 손실금액 = 거래가격 위반으로 발생한 집합투자재산 손실금액

3. 가중 및 감경

- 임직원 제재에 대하여 전번 검사와 이번 검사에서 계속적으로 지적되는 경우에는 해당 제재를 가중 할 수 있다.
- 거래대상 제한 위반을 통해 이익을 편취하거나 대상자산이 부도채권인 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 단순착오에 의한 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 거래대상 제한 위반시 위반규모나 위반금액이 극히 경미한 경우에는 해당 제재를 감경하거나 면제할 수 있다.
- 공정가액(시장가격)으로 거래한 경우, 시장 매각을 위해 노력했음을 입증한 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 회사가 자체적으로 자전거래 방지를 위한 자체감사 실시, 내부통제시스템 개선 등 상당한 주의와 감독을 한 것으로 인정되는 경우 기관에 대하여 해당 제재를 감경할 수 있다.

Ⅲ-8. 투자자문·일임업자, 일반사모집합투자업자의 유지요건 위반 <신설 2010.1.5., 개정 2016.2.29., 2025.1.8.>

1. 제재대상

① 투자권유자문인력 또는 투자운용인력 유지요건 위반

- 투자자문업자, 투자일임업자 또는 일반사모집합투자업자가 확보하도록 부여한 투자권유자문인력 또는 투자운용인력을 갖추지 못한 행위(자본시장법 제18조제2항제3호, 제249조의3제2항제3호, 동법 시행령 제21조제3항·제4항, 제271조의2제4항제1호)

② 최저자기자본 유지의무 위반

- 투자자문업자, 투자일임업자 또는 일반사모집합투자업자가 법령에서 부여한 최저자기자본을 유지하지 못하는 행위(자본시장법 제18조제2항제2호, 제249조의3제2항제2호, 동법 시행령 제23조제1호, 제271조의2제3항)

2. 제재기준

① 투자권유자문인력 또는 투자운용인력 유지요건 위반

- 부족한 투자권유자문인력, 투자운용인력 및 위반기간(위반월수)를 기준중 중한기준으로 제재(다만, 자문업의 경우 위반기간 기준만 적용)
 - 전문인력을 허위로 보고한 경우 해당 제재를 가중 가능
 - 투자자문업, 투자일임업 또는 일반사모집합투자업 자진폐지 절차가 진행중인 경우 해당 제재를 감경 가능
 - 일임 계약고가 없는 등 투자자 보호 필요성이 낮은 경우 해당 제재를 감경 가능
 - 위반기간이 극히 짧은 경우 해당 제재를 감경 가능

구분	위반기간 ¹⁾	위반인원	제재양정	
			임직원	기관
자문업	15개월 초과		직무정지(정직) 이상	영업정지 이상
	9개월 초과	-	문책경고(감봉)	기관경고
	9개월 이하		주의적경고(견책) 이하	-
일임업, 일반사모 집합투자업	12개월 초과	-	직무정지(정직) 이상	영업정지 이상
	6개월 초과	2인	문책경고(감봉)	기관경고
	6개월 이하	1인	주의적경고(견책) 이하	-

주1) 위반기간 계산시 신규직원 채용에 소요되는 기간(최장 2개월)은 불산입

2) 위반인원 = $\sum(\text{각 위반일수} \times \text{위반인원}) / \text{전체 위반일수}$. 소수점 이하는 절상

3) 위반일수 산정시 30일을 1개월로 계산

② 최저자기자본 유지의무 위반

- 유지하여야 할 최저자기자본의 잠식률정도(위반비율)와 위반기간(위반월수) 기준 중 중한기준으로 제재
 - 자기자본 확충 등 경영정상화 계획을 수립·추진하고 있는 경우에는 동 계획의 실현가능성 및 자기자본 확충 완료 여부 등을 감안하여 해당 제재를 감경 가능
 - 위반기간이 6개월 이하로서 위반비율이 극히 낮은 경우에는 해당 제재를 감경 가능
 - 전번 검사와 이번 검사에서 계속적으로 지적되는 경우에는 해당 제재를 가중 가능

위반비율	위반기간	제 재 양 정	
		임직원	기 관
50% 초과	12개월 초과	직무정지(정직) 이상	영업정지 이상
30% 초과	6개월 초과	문책경고(감봉)	기관경고
0% 초과	6개월 이하	주의적경고(견책) 이하	기관주의

주1) 위반비율 = (법정 최저자기자본 - 매분기말 자기자본)/법정 최저자기자본×100

2) 위반기간은 분기말 기준으로 합산(1분기 위반시 3개월 위반으로 계산)하여 계산하며 위반 비율은 매분기말 위반비율을 산술평균함

Ⅲ-9. 종합금융회사의 법상 업무규제한도초과 <신설 2010.1.5., 개정 2016.2.29.>

1. 제재대상

- 종합금융회사의 동일인신용공여 한도초과 등 관련법상 허용된 업무규제한도를 초과한 경우 (자본시장법 제342조, 제344조, 제347조)

2. 제재기준

[기관제재]

유 형 별	기준금액	제재양정	비 고
동일인신용공여한도초과	자기자본의 20% 초과	기관경고 또는 주의	법령에 의하여 신용공여한도 등의 적용이 유예된 경우에는 종전의 법령에 의한 한도를 기준금액으로 적용함.
동일차주신용공여한도초과	자기자본의 25% 초과	"	
관계인신용공여한도초과	자기자본의 15% 초과	"	
거액여신총액한도초과	자기자본의 500% 초과	"	
유가증권투자한도 초과	자기자본의 100% 초과	"	
부동산취득한도 위반	자기자본의 100% 초과	"	

[임직원 제재]

신용공여한도초과 취급액비율	거액여신총액한도 초과취급액비율	제재양정
5% 이상	50% 이상	문책경고(감봉) 이상
5% 미만	50% 미만	주의적경고(견책) 이하

3. 가중 및 감경

- 업무규제한도를 초과하여 회사에 손실을 초래한 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 전번 검사와 이번 검사에서 계속적으로 지적되는 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 한도초과 상태를 즉시 시정한 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.

III-10. 전업 자산운용사·투자자문사 영업 미영위 <신설 2016.2.29.>

1. 제재대상

- 인가를 받거나 등록을 한 날부터 6개월 이내에 영업을 시작하지 아니하거나 영업을 시작한 후 정당한 사유 없이 인가받거나 등록한 업무를 6개월 이상 계속해서 하지 아니한 경우(자본시장법 제420조제1항제8호, 동법 시행령 제373조제4항제1호)

2. 제재기준

- 수탁고 발생여부 및 시정기간을 기준으로 다음과 같이 조치

구 분		제 재 양 정
영업미영위(수탁고 無)		인가·등록 취소
시정 기간* (수탁고 有)	6개월 초과	업무 전부 또는 일부 정지
	6개월 이하	기관경고 ~ 기관주의

* 위반사유(6개월 이내 영업 미개시 또는 6개월간 영업 미영위)가 발생한 다음날부터 신규 수탁고 또는 계약고가 발생한 날의 전날까지의 기간

- 영업 미영위는 회사 영업정책 등에 기인한 점을 감안하여 원칙적으로 대표이사를 주된 책임자로 제재한다. 다만, 대표이사 외에 다른 임원에게 주된 책임이 있음이 입증된 경우에는 이를 감안하여 제재할 수 있다.

3. 가중 및 감경

- 영업 미영위를 이유로 전번 검사와 이번 검사에서 계속적으로 지적되는 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 대표이사나 담당 임원이 사고 등으로 장기간 부재하여 정상적인 영업을 할 수 없는 경우, 계약불이행·부당파기, 부도·파산 등 투자자의 귀책사유로 발생한 경우 등에는 해당 제재를 감면할 수 있다.

IV. 보험부문

IV-1. 삭제 <2014.7.23.>

IV-1. 동일인에 대한 신용공여 비율 등 위배 <신설 2010.1.5., 개정 2014.7.23., 2016.2.29.>

1. 제재대상

- 동일한 개인 또는 법인에 대한 신용공여 : 총자산의 3% 초과
- 동일차주에 대한 신용공여 또는 그 동일차주가 발행한 채권 및 주식소유의 합계액 : 총자산의 12% 초과
- 대주주 및 자회사에 대한 신용공여 : 총자산의 2% 또는 자기자본의 40%중 작은금액 초과 (「보험업법」 제106조제1항1호, 제3호, 제5호)

2. 제재기준

대 출 비 율	제 재 양 정
○ 대주주 및 자회사에 대한 신용공여 · 3% 이상 또는 자기자본 60% 이상 (10억 이상) · 2% 초과 3% 미만 또는 자기자본 40% 초과 60% 미만 (10억원 미만)	문책경고(감봉) 이상 주의적경고(견책) 이하
○ 동일한 개인 또는 법인에 대한 신용공여 · 5% 이상 · 3% 초과 ~ 5% 미만	문책경고(감봉) 이상 주의적경고(견책) 이하
○ 동일차주에 대한 신용공여 또는 그 동일차주가 발행한 채권 및 주식소유의 합계액 · 20% 이상 · 12% 초과 ~ 20% 미만	문책경고(감봉) 이상 주의적경고(견책) 이하

주 1) ()는 초과금액으로 신용공여 한도가 20억원 이하인 회사에 대하여 적용

2) 「보험업법」 부칙 제24조에 의해 금융위원회의 승인을 받은 한도초과신용공여 등이 있는 경우에는 동 금액을 초과금액으로 보지 아니하며, 동 금액의 해소분만큼 당초 승인금액이 감소하는 것으로 함

3. 가중, 감경 및 병과

- 신용공여 비율 등 위배가 자산건전성에 미치는 영향이 없고 법규의 본질적 취지에 반하지 않는 경우(신용등급 높은 채권매입 등)에는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 과실로 일시적인 위반이 발생한 이후 스스로 시정하여 해소된 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 자산운용한도를 초과하여 취급한 신용공여 등의 금액중 부실여신("회수의문" 및 "추정손실"로 분류된 자산)이 3억원 이상이거나, 회사차원에서 고의적으로 자산운용한도를 위배하여 사회적 물의를 야기한 경우에는 해당 제재를 가중하거나 기관에 대하여도 제재할 수 있다.

IV-2. 보험상품 판매시 불건전 영업행위 <신설 2010.1.5., 개정 2014.7.23., 2016.2.29., 2020. 5. 13.>

1. 무자격자에 대한 보험모집 위탁 및 수수료 지급

가. 제재대상

- 보험모집을 할 수 있는 자 이외의 자에게 보험모집을 위탁하거나 모집에 관하여 수수료·보수 그 밖의 대가를 지급하는 행위 및 다른 보험회사에 속하는 보험설계사 등에게 모집을 위탁하는 행위(「보험업법」 제85조 및 제99조)

나. 제재기준

위법·부당 규모		제재양정
개인(금액)	기관(비율)	
10억원 이상	7% 이상	등록취소
1억원 이상	4% 이상	업무정지 180일
5,000만원 이상	3% 이상	업무정지 90일
3,000만원 이상	2% 이상	업무정지 60일
3,000만원 미만	2% 미만	업무정지 30일 또는 경고·주의

- 주1) (개인)은 보험설계사, 개인 보험대리점·보험중개사, 법인 보험대리점·보험중개사 소속 보험설계사 등 개인의 위법·부당행위에 대해 적용하며, (기관)은 법인 보험대리점·보험중개사 등 모집조직에 대해 적용
- 2) 위법·부당비율 = (위법·부당 금액) ÷ (수입수수료) × 100
- 3) 위법·부당 금액은 무자격자에게 지급한 수수료·수당 금액으로 함(영업범위별로 구분함)
- 4) 수입수수료는 검사대상기간 동안의 해당 영업범위 수입수수료의 누적액으로 함. 다만, 검사대상기간이 12개월 미만인 경우 환산한 금액을 적용하고, 위반기간이 검사대상기간을 초과하는 경우에는 위반기간을 기준으로 적용함
- 5) 영업범위는 보험업법시행령 제31조에 따라 생명보험, 손해보험, 제3보험으로 구분함. 다만, 생명보험회사가 판매하는 제3보험은 생명보험에, 손해보험회사가 판매하는 제3보험은 손해보험에 포함하여 산정함

다. 기타 제재양정 결정시 고려사항

- 기관의 제재양정 결정시 소수 임원·보험설계사의 위법·부당행위로 다수 선량한 보험설계사의 실직 등 피해정도가 과도할 것으로 우려되는 경우, 기관제재는 감경하되 보험대리점 대표이사 등에 대하여 제재수준을 높일 수 있다.
- 보험대리점 및 보험설계사가 종전 소속회사에서 모집한 계약의 유지를 위하여 계속 보험료를 수급한 행위는 무자격자에 의한 보험모집행위로 보지 아니한다.
- 보험모집을 위탁받은 자가 모집인 등록(소속 보험설계사 신고) 요건을 갖추고는 있으나, 단순 사무착오 등으로 등록(소속 보험설계사 신고)을 하지 않았거나 등록(신고) 절차를 진행 중에 있는 경우에는 감경할 수 있다.

- 위법행위가 보험대리점 대표이사 등의 경영방침·지시에 기인한 경우 소극적으로 가담한 자에 대해서는 해당 제재를 감경 또는 면제할 수 있다.
- 다수의 무자격자가 관여되는 등 조직적이거나 상당기간 계속해서 반복된 위반행위에 대해서는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 동일한 계약의 모집행위 관련 다른 유형의 불건전 영업행위가 있는 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 법인보험대리점 소속 일부 지점에 한정하여 위법·부당행위가 발생한 경우에는 해당 보험대리점에 대하여는 해당 제재를 감경할 수 있다. 다만, 보험대리점 차원의 지시·묵인 또는 현저한 관리 태만 등에 기인한 것으로 인정되는 경우는 그러하지 아니하다
- 동일한 위법·부당 행위를 반복하는 경우 기관제재를 가중할 수 있다.

2. 특별이익 제공 또는 약속

가. 제재대상

- 보험계약자 또는 피보험자에게 금품 등 특별이익을 제공하거나 그 제공을 약속하는 행위 (「보험업법」 제98조)

나. 제재기준

(보험회사 임직원)

위법·부당 규모(금액)	제재양정
5억원 이상	해임권고(면직)
1억원 이상	직무정지(정직)
5,000만원 이상	문책경고(감봉)
1,000만원 이상	주의적경고(견책)
1,000만원 미만	주의

주) 위법·부당 금액은 보험계약자·피보험자 등에 지급한 특별이익 제공금액으로 함(동일계약자 또는 다수의 계약자에게 일정기간 동안 특별이익을 제공한 경우에는 각각의 금액을 합한 금액을 특별이익 제공금액으로 함)

(모집조직)

위법·부당 규모		제재양정
개인(금액)	기관(비율)	
5억원 이상	7% 이상	등록취소
1억원 이상	4% 이상	업무정지 180일
5,000만원 이상	3% 이상	업무정지 90일
3,000만원 이상	2% 이상	업무정지 60일
3,000만원 미만	2% 미만	업무정지 30일 또는 경고·주의

- 주1) (개인)은 보험설계사, 개인 보험대리점·보험중개사, 법인 보험대리점·보험중개사 소속 보험설계사 등 개인의 위법·부당행위에 대해 적용하며, (기관)은 법인 보험대리점·보험중개사 등 모집조직에 대해 적용
- 2) 위법·부당비율 = (위법·부당 금액) ÷ (수입수수료) × 100
- 3) 위법·부당 금액은 보험계약자·피보험자 등에 지급한 특별이익 제공금액으로 함(영업범위 별로 구분하며, 동일계약자 또는 다수의 계약자에게 일정기간 동안 특별이익을 제공한 경우에는 각각의 금액을 합한 금액을 특별이익 제공금액으로 함)
- 4) 수입수수료는 검사대상기간 동안의 해당 영업범위 수입수수료의 누적액으로 함. 다만, 검사대상기간이 12개월 미만인 경우 연환산한 금액을 적용하고, 위반기간이 검사대상기간을 초과하는 경우에는 위반기간을 기준으로 적용함
- 5) 영업범위는 보험업법시행령 제31조에 따라 생명보험, 손해보험, 제3보험으로 구분함. 다만, 생명보험회사가 판매하는 제3보험은 생명보험에, 손해보험회사가 판매하는 제3보험은 손해보험에 포함하여 산정함

다. 기타 제재양정 결정시 고려사항

- 기관의 제재양정 결정시 소수 임원·보험설계사의 위법·부당행위로 다수 선량한 보험설계사의 실직 등 피해정도가 과도할 것으로 우려되는 경우, 기관제재는 감경하되 보험대리점 대표이사 등에 대하여 제재수준을 높일 수 있다.
- 특별이익이 실제로 제공되지 아니한 단순 약속행위이거나, 특별이익 건당 제공금액이 소액인 경우 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 보험요율을 적용하면서 단순 계산착오 등으로 발생한 보험료할인은 동 기준을 적용하지 아니한다.
- 위법행위가 대표이사 등 경영방침·지시에 기인한 경우 소극적으로 가담한 자에 대해서는 해당 제재를 감경 또는 면제할 수 있다.
- 법인보험대리점 소속 일부 지점에 한정하여 위법·부당행위가 발생한 경우에는 해당 보험대리점에 대하여는 해당 제재를 감경할 수 있다. 다만, 보험대리점 차원의 지시·묵인 또는 현저한 관리태만 등에 기인한 것으로 인정되는 경우는 그러하지 아니하다.
- 동일한 위법·부당 행위를 반복하는 경우 기관제재를 가중할 수 있다.

3. 타인 명의의 보험계약 모집행위

가. 제재대상

- 다른 모집종사자의 명의를 이용하여 보험계약을 모집하는 행위(「보험업법」 제97조)

나. 제재기준

위법·부당 규모		제재양정
개인(금액)	기관(비율)	
10억원 이상	7% 이상	등록취소
1억원 이상	4% 이상	업무정지 180일
5,000만원 이상	3% 이상	업무정지 90일
3,000만원 이상	2% 이상	업무정지 60일
3,000만원 미만	2% 미만	업무정지 30일 또는 경고·주의

- 주1) (개인)은 보험설계사, 개인 보험대리점·보험중개사, 법인 보험대리점·보험중개사 소속 보험설계사 등 개인의 위법·부당행위에 대해 적용하며, (기관)은 법인 보험대리점·보험중개사 등 모집조직에 대해 적용
- 2) 위법·부당비율 = (위법·부당 금액) ÷ (수입수수료) × 100
- 3) 위법·부당 금액은 타인 명의로 모집한 계약에 의한 수수료·수당 금액으로 함(영업범위 별로 구분함)
- 4) 수입수수료는 검사대상기간 동안의 해당 영업범위 수입수수료의 누적액으로 함. 다만, 검사대상기간이 12개월 미만인 경우 연환산한 금액을 적용하고, 위반기간이 검사대상기간을 초과하는 경우에는 위반기간을 기준으로 적용함
- 5) 영업범위는 보험업법시행령 제31조에 따라 생명보험, 손해보험, 제3보험으로 구분함. 다만, 생명보험회사가 판매하는 제3보험은 생명보험에, 손해보험회사가 판매하는 제3보험은 손해보험에 포함하여 산정함

다. 기타 제재양정 결정시 고려사항

- 기관의 제재양정 결정시 소수 임원·보험설계사의 위법·부당행위로 다수 선량한 보험설계사의 실직 등 피해정도가 과도할 것으로 우려되는 경우, 기관제재는 감경하되 보험대리점 대표이사 등에 대하여 제재수준을 높일 수 있다.
- 동일한 계약의 모집행위 관련 다른 유형의 불건전 영업행위가 있는 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다
- 법인보험대리점 소속 일부 지점에 한정하여 위법·부당행위가 발생한 경우에는 해당 보험대리점에 대하여는 해당 제재를감경할 수 있다. 다만, 보험대리점 차원의 지시·묵인 또는 현저한 관리태만 등에 기인한 것으로 인정되는 경우는 그러하지 아니하다.
- 동일한 위법·부당 행위를 반복하는 경우 기관제재를 가중할 수 있다.

4. 허위·가공의 보험계약 모집행위

가. 제재대상

- 실제 명의인이 아닌 자의 보험계약을 모집하거나 실제 명의인의 동의가 없는 보험계약을 모집하는 행위(「보험업법」 제97조)

나. 제재기준

위법·부당 규모		제재양정
개인(건수, 금액)	기관(비율)	
100건 이상 또는 10억원 이상	7% 이상	등록취소
40건 이상 또는 1억원 이상	4% 이상	업무정지 180일
20건 이상 또는 5,000만원 이상	3% 이상	업무정지 90일
10건 이상 또는 3,000만원 이상	2% 이상	업무정지 60일
기타	2% 미만	업무정지 30일 또는 경고·주의

- 주1) (개인)은 보험설계사, 개인 보험대리점·보험중개사, 법인 보험대리점·보험중개사 소속 보험설계사 등 개인의 위법·부당행위에 대해 적용하며, (기관)은 법인 보험대리점·보험중개사 등 모집조직에 대해 적용
- 주2) 위법·부당비율 = (위법·부당 금액) ÷ (수입수수료) × 100
- 주3) 위법·부당 금액은 허위·가공의 보험계약으로 인해 발생한 수당·수수료와 납입한 보험료 중 큰 금액으로 함(영업범위별로 구분함)
- 주4) 수입수수료는 검사대상기간 동안의 해당 영업범위 수입수수료의 누적액으로 함. 다만, 검사대상기간이 12개월 미만인 경우 연환산한 금액을 적용하고, 위반기간이 검사대상기간을 초과하는 경우에는 위반기간을 기준으로 적용함
- 주5) 영업범위는 보험업법시행령 제31조에 따라 생명보험, 손해보험, 제3보험으로 구분함. 다만, 생명보험회사가 판매하는 제3보험은 생명보험에, 손해보험회사가 판매하는 제3보험은 손해보험에 포함하여 산정함
- 주6) (개인)은 건수 또는 금액 기준 중 중한 기준으로 제재

다. 기타 제재양정 결정시 고려사항

- 기관의 제재양정 결정시 소수 임원·보험설계사의 위법·부당행위로 다수 선량한 보험설계사의 실직 등 피해정도가 과도할 것으로 우려되는 경우, 기관제재는 감경하되 보험대리점 대표이사 등에 대하여 제재수준을 높일 수 있다.
- 보험계약자가 보험계약의 성립을 추인하는 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 위반행위가 보험사기 등 다른 범죄행위와 연관된 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 법인보험대리점 소속 일부 지점에 한정하여 위법·부당행위가 발생한 경우에는 해당 보험대리점에 대하여는 해당 제재를 감경할 수 있다. 다만, 보험대리점 차원의 지시·묵인 또는 현저한 관리태만 등에 기인한 것으로 인정되는 경우는 그러하지 아니하다.
- 동일한 위법·부당 행위를 반복하는 경우 기관제재를 가중할 수 있다.

IV-3. 금융기관 보험대리점 · 금융기관 보험중개사의 위규행위

<신설 2010.1.5., 개정 2014.7.23., 2016.2.29.>

1. 제재대상

- 금융기관보험대리점 등이 보험업법을 위반하여 보험모집질서를 문란하게 하거나 보험계약의 체결 또는 모집에 관한 금지행위를 위반한 행위(「보험업법」 제83조, 제91조, 제95조, 제97조 내지 제101조)

2. 제재기준

유 형 별	제재양정	
	임직원	기관
- 영업기준 위반 · 모집방법 · 모집인의 수 및 대출 등 업무겸직금지 · 상품모집액의 제한 - 끼워팔기 행위	문책경고(감봉) 이하	기관주의 ~ 업무정지 30일 이상
- 우월적지위를 이용한 부당요구 행위 · 보험료 할인요구, 비용 · 손실의 부당한 전가 등	문책경고(감봉) 이하	기관주의 ~ 업무정지 30일
- 사전고지 등 준수사항 위반 · 보험금 지급책임은 대리점인 은행, 금융투자업자 등이 아니라 보험회사에 있다는 사실의 고지의무 등	주의적경고(전책) 이하	

3. 가중, 감경 및 병과

- 금융기관보험대리점 등의 지점에 대하여 제재하거나 위법행위를 행한 당해 임직원에 대하여 제재조치하며 양자를 병과할 수 있다.
- 위법행위가 대표이사의 지시 또는 경영방침에 기인한 경우에는 금융기관 보험 대리점 등에 대하여 제재할 수 있다.
- 보험업법 제100조 제1항 제3호와 관련하여 소속 기관의 귀책사유로 보험모집인 등록이 안된 상태에서 그 사실을 인지하지 못하고 판매한 직원에 대해서는 해당 제재를 감경하거나 면제할 수 있다.
- 모집인의 대출 등 업무겸직금지 위반과 관련하여 해당 모집인이 보험상품을 모집한 사실이 없는 경우에는 해당 제재를 감경하거나 면제할 수 있다.

IV-4. 보험관계 업무 종사자의 보험사기 연루행위 <신설 2018.12.7., 개정 2025.1.8.>

1. 제재대상

- 보험관계 업무 종사자로서 보험계약자, 피보험자, 보험금을 취득할 자, 그 밖에 보험계약에 관하여 이해관계가 있는 자의 보험사기행위 (보험업법 제102조의2)
- 보험회사의 임직원, 보험설계사, 보험대리점, 보험중개사, 손해사정사, 그 밖에 보험관계 업무에 종사하는 자가 보험계약자, 피보험자, 보험금을 취득할 자, 그 밖에 보험계약에 관하여 이해가 있는 자로 하여금 고의로 보험사고를 발생시키거나 발생하지 아니한 보험사고를 발생한 것처럼 조작하거나 또는 이미 발생한 보험사고의 원인, 시기 또는 내용 등을 조작하거나 피해의 정도를 과장하여 보험금을 수령하도록 하는 행위 (보험업법 제102조의3)

2. 제재기준

보험사기 금액	모집조직 등	임직원
500만원 이상	등록취소	면직(해임권고)
100만원 이상	업무정지 180일	정직(직무정지)
10만원 이상	업무정지 90일	감봉(문책경고)

주 1) (모집조직 등)은 보험설계사, 보험대리점, 보험중개사, 손해사정사·손해사정업자 등에 적용하며, (임직원)은 보험회사, 법인 보험대리점·보험중개사·손해사정업자 등의 임직원에게 대해 적용

주 2) 보험사기 금액은 피보험자 등이 편취한 보험금액(미수에 그친 금액을 포함)으로 함. 다만, 최저 제재양정기준에 미달하는 경우(10만원 미만)에는 회사 자체 징계내역(불이익조치 등), 위반행태(가중 및 감경사유 해당 여부 등) 등을 감안하여 조치여부 결정

3. 기타 제재양정 결정시 고려사항

- 아래와 같은 사유가 존재하는 경우 최초 제재양정 기준에서 2단계를 가중할 수 있다.
 - 살인, 상해, 방화 등 부수 범죄를 동반한 경우
 - 과거 보험사기 전력이 2회 이상 있는 경우
- 아래와 같은 사유가 존재하는 경우 최초 제재양정 기준에서 1단계를 가중할 수 있다.
 - 다수의 자에 의하여 조직적으로 이루어진 경우
 - 과거 보험사기 전력이 있는 경우
 - 기타 특별한 사정이 있다고 판단되는 경우
- 아래와 같은 사유가 존재하는 경우 최초 제재양정 기준에서 1단계를 감경할 수 있다.
 - 결정적 제보 또는 결정적 증거를 제공(조사단계 이후 포함)한 경우
 - 소극적으로 가담·방조한 경우
 - 금융감독원의 검사 착수전 스스로 전액 반환한 경우
 - 관련된 보험사기행위가 전부 미수에 그친 경우
 - 기타 특별한 사정이 있다고 판단되는 경우
- 2단계 가중사유와 1단계 가중사유가 모두 존재하는 경우 2단계 가중사유를 적용한다.

V. 비은행부문

V-1. 상호저축은행 임직원의 대주주 신용공여한도 위반 등

<개정 2004.2.27., 2008.12.31., 2010.1.5., 2010.8.31., 2016.2.29.>

1. 대주주 등에 대한 신용공여

가. 제재대상

- 「상호저축은행법」 제37조의 규정에 의한 상호저축은행의 대주주, 임원 및 직원(소액대출 제외)에 대한 신용공여와 동법시행령 제30조제2항 각호에 규정하는 친족 또는 특수한 관계에 있는 자에 대한 신용공여

나. 제재기준

제재의 종류	취급합계액 비율(자기자본대비)
해임권고/면직	5% 초과
직무정지/정직	1% 초과 5% 까지
문책경고/감봉	1% 이하

주) 직전 사업연도말 자기자본임(시행령 제3조 제2항 제2호 단서조항)

2. 개별차주 또는 동일차주 신용공여한도 초과취급

가. 제재대상

- 「상호저축은행법」 제12조 및 동법 시행령 제9조에서 정한 개별차주 또는 동일차주(이하 "개별차주등"이라 함)한도 초과취급

나. 제재기준

제재의 종류	차주별 한도초과취급액 비율(자기자본대비)	한도초과취급 합계액 비율(자기자본대비)
해임권고/면직	30% 초과	50% 초과
직무정지/정직	20% 초과 30% 까지	30% 초과 50% 까지
문책경고/감봉	10% 초과 20% 까지	20% 초과 30% 까지
주의적경고/견책	5% 초과 10% 까지	10% 초과 20% 까지

주 1) 개별차주 등 한도 초과취급 합계액비율 10%까지, 차주별 한도 초과취급액비율 5%까지는 주의조치 한다.

2) 직전 사업연도말 자기자본임. 다만, 결산결과 결손금 발생 등으로 자기자본이 감소한 경우에는 감소하기 전의 금액(시행령 제3조제2항제2호 본문)

2의2. 거액신용공여한도 초과취급

1. 제재대상

- 「상호저축은행법」 제12조제2항에서 정한 거액신용공여한도 초과취급

2. 제재기준

제재의 종류	한도초과액비율 (자기자본대비)
해임권고/면직	500% 초과
직무정지/정직	300% 초과 500% 까지
문책경고/감봉	100% 초과 300% 까지
주의적경고/견책	20% 초과 100% 까지

주 1) 한도초과액비율 20%까지는 주의조치 한다.

2) 자기자본은 직전 사업연도말 자기자본임(시행령 제3조 제2항 제2호 본문)

3. 가중 및 감경

취급 당시의 동기나 상황 및 다음 각호의 1에 정한 사유를 감안하여 필요한 경우 제재양정을 가중 또는 감경할 수 있다.

가. 개별차주등 한도 초과취급으로 자기자본의 100분의 10 이상으로서 10억원 이상의 부실여신이 발생한 경우에는 기준양정보다 가중하여 적용할 수 있다. 다만, '2의2 거액신용공여한도 초과취급'에는 이를 적용하지 아니한다.

나. 대주주에 대한 신용공여, 개별차주등에 대한 신용공여한도 및 거액신용공여한도 초과취급 행위가 전번 검사와 이번 검사에서 계속적으로 지적(일반지적사항 포함)되는 경우 해당 제재를 가중할 수 있다.

다. 저축은행인수 및 출자자금 지원을 위한 대주주에 대한 신용공여행위가 검사에서 지적되는 경우 취급금액의 다과에 불구하고 해임권고(면직)조치할 수 있다.

라. 전결권한의 위임여부에 불구하고 대표이사는 주된 행위자로 본다.

마. <삭제 2010.8.31>

바. 대주주 등에 대한 신용공여 및 개별차주등 신용공여한도 초과취급행위를 감독기관이 인지하기 전에 자진신고한 자에 대하여는 제재를 감경 또는 면제할 수 있다.

4. 기 타

2000.12.8. 이전에 취급된 대주주 등에 대한 신용공여 및 개별차주 한도 초과취급 행위에 대하여는 종전의 금융기관제재규정시행세칙의 규정에 의한다.

V-2. 신용협동조합 등 임직원의 동일인대출한도초과 대출취급 등

<개정 2004.2.27., 2004.7.23., 2008.12.31., 2010.1.5., 2010.8.31., 2014.7.23., 2016.2.29., 2020. 5. 13.>

1. 제재대상

- 「신용협동조합법」 제42조, 제95조 및 「상호금융업감독규정」 제6조에서 정한 동일인 대출한도 초과취급

2. 제재기준

제재의 종류	자기자본대비 기준		총자산대비 기준	
	차주별한도초과 취급액비율	한도초과취급 합계액비율	차주별 한도초과 취급액비율	한도초과취급 합계액비율
개선(改選)/ 면직	50% 초과	100% 초과	2.5%초과 또는 13억원 초과	5% 초과 또는 39억원 초과
직무정지/ 정직	30%~50%	50%~100%	1.5%~2.5% 또는 9억원~13억원	2.5%~5% 또는 27억원~39억원
문책경고/ 감봉	20%~30%	30%~50%	1%~1.5% 또는 5억원~9억원	1.5%~2.5% 또는 15억원~27억원
주의적경고/ 전책	10%~20%	20%~30%	0.5%~1% 또는 1억원~5억원	1%~1.5% 또는 3억원~15억원

- 주 1) 동일인대출한도가 자기자본기준으로 정하여진 경우에는 자기자본대비 초과비율로, 총자산기준으로 정하여진 경우에는 총자산대비 초과비율(금액)로 양정
- 2) 직전 사업연도말 자기자본임.
- 3) 각 정해진 범위는 '초과'부터 '까지'임.
- 4) 총자산대비 기준으로 양정시 한도초과금액에 대한 제재종류가 총자산비율대비기준과 금액대비기준에 따라 서로 다를 경우 더 무거운 제재로 함.
- 5) 대출한도 초과취급 규모가 최저 제재양정기준에 미달하는 경우는 주의 등 조치
- 6) 차주별 한도초과 취급액비율과 한도초과취급합계액비율 위반에 따른 제재종류가 서로 다를 경우 더 중한 기준으로 제재

3. 가중 및 감경

취급 당시의 동기나 상황 및 다음 각호의 1에 정한 사유를 감안하여 필요한 경우 제재양정을 가중 또는 감경하여 운용할 수 있다.

가. 동일인대출한도 초과취급으로 자기자본의 100분의 10 이상으로서 3억원 이상의 부실여신 이 발생한 경우에는 기준양정보다 가중하여 적용할 수 있다.

나. 동일인대출한도 초과취급행위가 전번 검사와 이번 검사에서 계속적으로 지적(일반지적사항 포함)되는 경우 해당 제재를 가중할 수 있다.

다. <삭제 2010.8.31>

라. 동일인대출한도 초과취급행위를 감독기관이 인지하기 전에 자진신고 한 자에 대하여는 제재를 감경 또는 면제할 수 있다.

V-3. 여신전문금융회사의 법상 업무규제한도초과 <신설 2010.8.31., 개정 2016.2.29., 2025.1.8.>

1. 제재대상

- 여신전문금융회사의 대주주에 신용공여 한도초과 등 관련법상 허용된 업무규제한도를 초과한 경우(여전법 제45조, 제49조 및 제49조의2)

2. 제재기준

[기관제재]

유 형 별	기준금액	제재양정
대주주에 대한 신용공여한도 초과	자기자본의 50% 초과	기관경고 또는 주의
신기술사업자에 대한 연간융자 순증한도 초과	연간투자액의 15배	"
부동산취득한도 위반	자기자본의 100% 초과	"

[임직원 제재]

대주주에 대한 신용공여한도 초과취급액	제재양정
자기자본의 20% 이상	문책경고(감봉) 이상
자기자본의 20% 미만	주의적경고(견책) 이하

3. 가중 및 감경

- 전번 검사와 이번 검사에서 계속적으로 지적되는 경우 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 대주주에게 금리우대 등 부당한 이익을 제공하거나 위반행위로 인하여 회사에 손실이 발생한 경우 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 한도 초과된 기간, 초과금액 및 초과 해소를 위한 노력 등을 감안하여 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 감독기관이 인지하기 전에 위반행위를 자진신고한 자에 대하여는 해당 제재를 감경하거나 면제할 수 있다.

V-4. 상호저축은행 자산건전성 부당분류 <신설 2010.1.5., 개정 2010.8.31., 2014.7.23., 2016.2.29>

1. 제재대상

- 자산건전성 분류를 부당하게 하여 BIS기준 자기자본비율이 과대계상되거나 이로 인하여 적기 시정조치 등에 영향을 미치게 되는 경우(「상호저축은행업감독규정」 제44조 내지 제48조)
- 가. 자산건전성 정당 분류결과 BIS기준 자기자본비율 1%p 이상 변동을 초래한 경우
- 나. 자산건전성 정당분류결과 정상 저축은행이 적기시정조치 대상(BIS기준 자기자본비율 5% 미만) 저축은행으로 된 경우
- 다. 자산건전성 정당분류결과 보다 중한 단계의 적기시정조치가 필요한 경우

2. 제재기준

자산건전성 정당분류 결과 BIS기준 자기자본비율 변동	제재양정*	
	유형①	유형②
· 5%p 이상 변동을 초래한 경우로서 적기시정조치가 필요하거나 보다 중한 단계의 적기시정조치가 필요한 경우	해임권고(면직)	직무정지(정직) 이상
· 3%p 이상 변동 · 2%p 이상 변동을 초래한 경우로서 적기시정조치가 필요하거나 보다 중한 단계의 적기시정조치가 필요한 경우	직무정지(정직)	문책경고(감봉)
· 2%p 이상 3%p 미만 변동	문책경고(감봉)	주의적경고(견책) 이하
· 1%p 이상 2%p 미만 변동	주의적경고(견책)	

* 유형① : 정당분류결과 BIS기준 자기자본비율이 기준비율(상호저축은행업감독규정 제44조제1항 제1호를 말함)의 1.5배 미만

유형② : 정당분류결과 BIS기준 자기자본비율이 기준비율의 1.5배 이상 (다만, 경영진 지시 등 고의가 있거나 대주주 신용공여 등 불법행위와 연계된 경우 <유형①>을 적용)

3. 가중 및 감경

- 전번 검사와 이번 검사에서 계속 지적되는 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 검사착수일 현재 과거 위반행위로 인한 오류를 시정한 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 자산건전성 정당분류결과 적기시정조치 대상에 해당되나 자본확충을 통해 적기시정조치 사유를 해소한 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 상호저축은행업감독규정 등의 자산건전성 분류기준 및 상호저축은행 자산건전성 분류 해설 등에서 규정되어 있지 않은 경우에는 동 위반금액을 제외할 경우의 해당 제재를 고려하여 감경 할 수 있다.

V-5. 상호저축은행의 결산업무 부당 처리 <신설 2010.1.5., 개정 2010.8.31., 2016.2.29.>

1. 제재대상

- 상호저축은행의 매 회계년도 결산결과 이익금의 과대계상 또는 손실금의 과소계상 등 분식 행위(「상호저축은행업감독규정」 제37조 및 동 시행세칙 제34조)

2. 제재기준

분식금액	제재양정*	
	유형①	유형②
○ 자기자본의 50/100(단, 분식금액 100억원 이상) 또는 400억원 이상 중 적은금액 이상인 경우	해임권고(면직)	직무정지(정직) 이상
○ 자기자본의 30/100(단, 분식금액 50억원 이상) 또는 200억원 이상중 적은금액 이상인 경우	직무정지(정직)	문책경고(감봉)
○ 자기자본의 10/100(단, 분식금액 20억원 이상) 또는 50억원 이상중 적은금액 이상인 경우	문책경고(감봉)	주의적경고(견책) 이하
○ 자기자본의 5/100(단, 분식금액 10억원 이상) 또는 20억원 이상중 적은금액 이상인 경우	주의적경고(견책)	

* 유형① : 정당 회계처리후 BIS기준 자기자본비율이 기준비율(상호저축은행업감독규정 제44조제1항제1호를 말함)의 1.5배 미만(다만, 적기시정조치 또는 중한 단계의 적기시정조치가 필요한 경우에는 해당 제재보다 높은 제재조치를 부과)

유형② : 정당 회계처리후 BIS기준 자기자본비율이 기준비율의 1.5배 이상 (다만, 경영진 지시 등 고의가 있거나 대주주 신용공여 등 불법행위와 연계된 경우 <유형①>을 적용)

3. 가중, 감경 및 병과

- 전번 검사와 이번 검사에서 계속 지적되는 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 위법행위가 관련법규의 위반을 은폐하기 위한 경우이거나 비자금 조성, 횡령, 배임, 기타 불법자금 세탁 등과 관련되어 있는 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 위법행위가 특수관계인과의 비정상적 거래 등과 관련되어 있는 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 감사착수일 현재 과거 위반행위로 인한 오류를 차기 재무제표에 적정하게 반영하는 등 모두 시정한 경우에 해당 제재를 감경할 수 있다. 단, 적기시정조치 또는 중한 단계의 적기시정조치가 필요한 경우에는 적용하지 아니한다.
- 기관경고는 위의 임직원에게 대한 문책과 별도로 병행하여 부과할 수 있다.

V-6. 상호저축은행의 법상 업무규제한도 위반 <신설 2010.1.5., 개정 2010.8.31., 2014.7.23., 2016.2.29.>

※ 2016.2.29. 종전 'V-6. 상호저축은행 및 신용협동조합의 법상 업무규제한도 위반'을 'V-6. 상호저축은행의 법상 업무규제한도 위반' 과 'V-6-1. 신용협동조합의 법상 업무규제한도 위반'으로 분리

1. 제재대상

- 상호저축은행의 차입한도(「상호저축은행법」 제17조, 동 감독규정 제26조), 유가증권 보유한도(「상호저축은행법」 제18조의2, 동 감독규정 제30조), 출자자등에 대한 어음매입한도(「상호저축은행법시행령」 제8조의2) 등의 위반 행위

2. 제재기준

유형별	기준금액	제재양정 ¹⁾
차입한도	초과차입액이 자기자본의 100% 초과	문책경고(감봉) 이상
	초과차입액이 자기자본의 100% 이하	주의적경고(견책) 이하
대주주등에 대한 어음매입 한도	초과취급액이 자기자본의 50% 초과	해임권고(면직)
	초과취급액이 자기자본의 20% 초과 ~ 50% 이하	직무정지(정직) ~ 문책경고(감봉)
	초과취급액이 자기자본의 20% 이하	주의적경고(견책) 이하
유가증권 총 보유한도 또는 종류별 보유 한도*	초과취급액이 자기자본의 50% 초과	직무정지(정직) 이상
	초과취급액이 자기자본의 20% 초과 ~ 50% 이하	문책경고(감봉)
	초과취급액이 자기자본의 20% 이하	주의적경고(견책) 이하
매입대상의 유가증권 매입	취급액이 자기자본의 50% 초과	해임권고(면직)
	취급액이 자기자본의 10% 초과 ~ 50% 이하	직무정지(정직) ~ 문책경고(감봉)
	취급액이 자기자본의 10% 이하	주의적경고(견책) 이하

* 상호저축은행업감독규정 제30조제1항에 의한 유가증권종류별 한도 및 동조 제2항에 의한 승인 대상유가증권을 말함

3. 가중, 감경 및 병과

- 유가증권 총 보유한도 또는 종류별 보유한도 위반 및 매입대상의 유가증권 매입행위에 대하여는 위법·부당행위와 관련하여 고의나 중과실에 의하여 손실이 발생한 경우에는 손실의 정도를 감안하여 해당 제재를 가중할 수 있다.
- 유가증권 투자의 경우 규제한도 위반이 아니더라도 투자관련자의 고의 또는 중과실로 인하여 손실을 발생시킨 때에는 손실정도에 따라 주의적경고(견책)에서 해임권고(면직)까지 조치할 수 있다.
- 검사착수일 현재 위반행위를 시정한 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 자기자본의 감소로 일시적으로 한도를 초과하여 이를 해소하기 위한 노력을 하였음에도 부득이한 사유로 한도 초과를 해소하지 못한 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 기관경고는 위의 임직원에게 대한 문책과 별도로 병행하여 부과할 수 있다.

V-6-1. 신용협동조합의 법상 업무규제한도 위반 <신설 2010.1.5., 개정 2010.8.31., 2014.7.23., 2016.2.29.>

※ 2016.2.29. 종전 'V-6. 상호저축은행 및 신용협동조합의 법상 업무규제한도 위반'을 'V-6. 상호저축은행의 법상 업무규제한도 위반' 과 'V-6-1. 신용협동조합의 법상 업무규제한도 위반'으로 분리

1. 제재대상

- 신용협동조합의 차입한도(「신용협동조합법」 제41조), 복지사업운용한도(「신용협동조합법」 제39조제2항, 동법시행령 제16조제3항), 예탁금상환준비금 요적립액 (「신용협동조합법」 제43조, 동법시행령 제17조), 조합원 출자한도(「신용협동조합법」 제14조제3항) 등의 법정한도 초과 행위와 출자금허위조성 등 법규위반 행위

2. 제재기준

유형별		기준금액	제재양정*
자금의 차입한도		자기자본의 100%와 자산총액의 5%중 큰 금액을 초과	직무정지(정직) 이하
복지사업한도		초과취급액이 자기자본의 200% 초과	직무정지(정직)
		초과취급액이 자기자본의 100% 초과 ~ 200% 이하	문책경고(감봉)
		초과취급액이 자기자본의 100% 이하	주의적경고(견책) 이하
예탁금 상환준비금 요적립액		전월말 예적금의 10% 미달	문책경고(감봉) 이하
조합원 출자한도		총 출자좌수의 10% 초과	문책경고(감봉) 이하
출자금 허위조성		-	직무정지(정직) 이하
여유자금 부당운용	유가증권 부당매입	부당매입액이 총자산의 30% 초과	개선(면직)
		부당매입액이 총자산의 10% 초과 ~ 30% 이하	직무정지(정직)~ 문책경고(감봉)
		부당매입액이 총자산의 10% 이하	주의적경고(견책) 이하
	유가증권 투자한도 초과	초과취급액이 총자산의 30% 초과	직무정지(정직) 이상
		초과취급액이 총자산의 15% 초과 ~ 30% 이하	문책경고(감봉)
		초과취급액이 총자산의 15% 이하	주의적경고(견책) 이하

* 총자산은 직전 사업연도말 기준임

3. 가중, 감경 및 병과

- (복지사업 관련) 조합의 출자금(회전출자금 및 가입금을 포함한다) 환급, 결손금 발생 등으로 자기자본 또는 자산총액이 급격하게 감소함으로써 복지사업한도가 크게 감소하였고, 이에 따라 복지사업 운영 재원을 감축하여 복지사업을 최소한으로 운영하고 있음에도 복지사업한도를 초과하고 있는 경우 해당 제재를 감경할 수 있다.
- (예탁금 상환준비금 요적립 관련) 일시적으로 전월말 예적금의 10% 미달한 경우 해당 제재를 감경할 수 있다.
- (조합원 출자한도 관련) 조합원 탈퇴 등으로 총 출좌좌수가 감소하여 출자한도를 감축하여야 함에도 조합에 이월손실이 있거나 당해연도에 조합 운영이 불건실한 사유 등으로 출자금을 유지할 필요가 있어 출자한도를 초과한 경우에는 해당 제재를 감경 또는 면제할 수 있다.
- (여유자금 부당운용 관련) 유가증권 부당매입 및 투자한도 초과로 매각손실 또는 평가손실이 발생한 경우 손실의 정도를 감안하여 해당 제재를 가중할 수 있다.
- (유가증권 투자한도 초과 관련) 조합의 출자금(회전출자금 및 가입금을 포함한다) 환급, 결손금 발생 등으로 자기자본이 감소함으로써 유가증권 투자한도가 감소하여 한도초과 해소 노력을 하였음에도 부득이한 사유로 한도 초과를 해소하지 못한 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 검사착수일 현재 위반행위를 시정한 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 기관경고는 위의 임직원에게 대한 문책과 별도로 병행하여 부과할 수 있다.

V-7. 상호저축은행의 영업구역내 신용공여 유지의무비율 위반 <신설 2010.8.31., 개정 2016.2.29>

1. 제재대상

- 「상호저축은행법시행령」 제8조의2(신용공의 취급한도)에 반하여 신용공여 한 경우

2. 제재기준

영업구역내 신용공여 유지의무비율 위반비율*	제재양정
30%p 초과	해임권고(면직)
15%p 초과 30%p 이하	직무정지(정직) ~문책경고(감봉)
15%p 이하	주의적경고(전책) 이하

* 위반비율 = 기준비율(상호저축은행법시행령 제8조의2 제1호의 유지비율) - 위반당시의 신용공여 총액 대비 영업구역내 개인 및 중소기업 신용공여합계액 비율

3. 가중 및 감경

- 검사착수일 현재 과거 위반행위를 시정한 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 영업구역내 개인 또는 중소기업의 기한전 상환으로 인해 신용공여 유지 의무비율을 일시적으로 초과한 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.
- 영업구역내 개인 또는 중소기업 대출을 대손상각 처리함에 따라 일시적으로 초과한 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.

V-8. 신용협동조합의 무자격 조합원 가입 <신설 2014.7.23.>

가. 제재대상

- 조합원 자격이 없는 자를 조합원으로 가입시키는 행위(「신용협동조합법」 제11조)

나. 제재기준

제재의 종류	무자격 (준)조합원 가입자수 비율 [전체 (준)조합원 가입자수 대비]	무자격 (준)조합원 가입자수
개선/면직	80% 초과	2,000명 초과
직무정지/정직	50% 초과 ~ 80% 이하	1,000명 초과 ~ 2,000명 이하
문책경고/감봉	30% 초과 ~ 50% 이하	300명 초과 ~ 1,000명 이하
주의적경고/견책	10% 초과 ~ 30% 이하	100명 초과 ~ 300명 이하

- 주 1) 무자격 조합원 가입자수 비율을 기준으로 양정하되, 무자격조합원 가입자수 요건을 함께 충족하지 못하는 경우에는 그 아래 단계의 양정을 적용
- 2) 제재양정수준이 최저 제재양정기준에 미달하는 경우에는 주의 등 조치

다. 가중 및 감경

- 무자격조합원 가입행위가 전번 검사와 이번 검사에서 계속적으로 지적되는 경우에는 가중 제재할 수 있다.
- 무자격조합원 가입행위를 감독기관이 인지하기 전에 자진신고한 자에 대하여는 제재를 감경 또는 면제할 수 있다.

V-9. 신용협동조합의 비조합원 대출 초과취급 <신설 2014.7.23., 개정 2016.2.29., 2020. 5. 13.>

가. 제재대상

- 비조합원에게 대출한도를 초과하여 대출하는 행위(「신용협동조합법」 제40조)

나. 제재기준

비조합원 대출 초과취급 비율 및 금액		제재양정
초과비율	초과금액	
50% 초과	100억원 이상	개선(면직)
15% 초과 ~ 50% 이하	45억원 이상	직무정지(정직) ~ 문책경고(감봉)
5%초과 ~ 15% 이하	15억원 이상	주의적경고(견책)

* 총대출금 대비 초과비율을 기준으로 양정하되, 초과금액 요건을 함께 충족하지 못하는 경우에는 그 아래 단계의 양정을 적용

** 제재양정수준이 최저 제재양정기준에 미달하는 경우에는 주의 등 조치

다. 가중 및 감경

- 비조합원 대출 초과취급으로 자기자본의 100분의 10 이상으로서 3억원 이상의 부실여신이 발생한 경우에는 가중 제재할 수 있다.
- 비조합원 대출 초과취급 행위가 전번 검사와 이번 검사에서 계속적으로 지적되는 경우에는 가중 제재할 수 있다.
- 비조합원 대출 초과취급 행위를 감독기관이 인지하기 전에 자진신고한 자에 대하여는 제재를 감경 또는 면제할 수 있다.

V-10. 상호금융조합의 자산건전성 부당분류 등에 의한 순자본비율 과대계상<신설 2014.7.23.>

가. 제재대상

- 자산건전성 분류를 부당하게 하여 순자본비율이 과대 계상되거나 이로 인하여 적기시정조치 등에 영향을 미치게 되는 경우(「신용협동조합법」 제83조의3)
- 「상호금융업감독규정」 제5조를 위반하여 후순위차입금의 자금공여자에 대한 대출, 지급보증 등을 통해 부당하게 후순위차입금을 조성함으로써 순자본비율을 과대계상하는 행위(신용협동조합에만 해당)(「신용협동조합법」 제83조의3)

나. 제재기준

제재의 종류	과대계상으로 인한 순자본비율 변동
개선/면직	5%p 이상 변동을 초래한 경우로서 적기시정조치가 필요하거나 보다 중한 단계의 적기시정조치가 필요한 경우
직무정지/정직	3%p 이상
문책경고/감봉	1.5%p 이상 3%p 미만
주의적경고/견책	0.5%p 초과 1.5%p 미만

- 주 1) 자산건전성 부당분류 및 후순위차입금 부당조성 등으로 인한 순자본비율 변동이 동시에 발생하는 경우 위반금액을 합산한 비율로 제재한다.
- 2) 회계년도말(결산기) 자산건전성 부당분류의 경우 회계부당처리에 의한 제재기준과 본 기준에 의한 제재기준중 중한 조치로 제재한다.
- 3) 제재양정수준이 최저 제재양정기준에 미달하는 경우에는 주의 등 조치

다. 가중 및 감경

- 순자본비율 과대계상 결과가 적기시정조치 대상 여부 등에 영향을 미친 경우에는 가중 제재한다.
- 순자본비율 과대계상 행위가 전번 검사와 이번 검사에서 계속적으로 지적되는 경우에는 가중 제재할 수 있다.
- 순자본비율 과대계상 행위를 감독기관이 인지하기 전에 자진신고한 자에 대하여는 제재를 감경 또는 면제할 수 있다.

VI. 금융지주부문

VI-1. 동일인 신용공여한도 등 법규상 업무규제 한도 위반 <신설 2010.1.5.>

1. 제재대상

- 편중여신관리한도, 내부거래규제한도, 자회사출자한도 등 법상 업무규제한도를 초과한 업무 취급(「금융지주회사법」 제44조, 제45조, 제48조)

2. 제재기준

- 금융지주회사가 동일차주 신용공여한도 등 법규상 업무규제한도를 초과하여 부당하게 업무를 취급한 경우 위반의 정도에 따라 과징금, 기관경고, 주의 등 선별적으로 조치하거나 병과하며 사안에 따라 필요한 경우 관련자 책임도 부과

유 형 별		기준금액	제재양정	비 고(과징금)
편중여신관리 한도초과 (제45조)	동일차주 신용공여한도 초과	자기자본 순합계액의 25% 초과	기관경고 또는 주의	초과 신용공여액의 10% 이하
	동일인 신용공여한도 초과	자기자본 순합계액의 20% 초과	"	"
	대주주 신용공여한도 초과	자기자본 순합계액의 25% 초과	"	"
내부거래 규제한도 초과 (제48조) * 비은행자주 제외	자회사 등의 지주회사에 대한 신용공여	-	"	신용공여액의 10% 이하
	다른 자회사 등에 대한 신용공여한도 초과(개별)	자기자본의 10% 초과	"	"
	다른 자회사 등에 대한 신용공여한도 초과(전체)	자기자본의 20% 초과	"	"
	자회사등 상호간 신용공여시 적정담보 확보	-	"	"
	불량자산 내부거래금지 위반	-	"	불량자산 장부가액의 10% 이하
	상호주식 보유금지 위반 (법 제48조)	-	"	소유주식 장부가액 합계액의 10% 이하
다른 회사의 주식 소유제한 초과 (제44조)		다른 회사 발행주 식총수의 5% 초과	"	초과 소유 주식 장부가액 합계액의 10% 이하